ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgilileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfettişlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 2
4.1.Asgarî İşçilik İncelemesi 2
4.2.Araç Uygunluk Tespit Belgesi 2
4.3.Araç Sahibi 2
4.4.Bakanlık e-esnaf ve Sanatkar Veri Tabanı 2
4.5.Belediye 2
4.6.Birlik 3
4.7.Büyükşehir Belediyesi 3
4.8.Durak 3
4.9.Güzergah 3
4.10.Hizmet 3
4.11.İstiap Haddi 4
4.12.İşleten 4
4.13.Mesleki Yeterlilik 4
4.14.Mesleki Yeterlilik Belgesi 4
4.15.Minibüs 4
4.16.Mücavir Alan 4
4.17.Otobüs 5
4.18.Özel İzin Belgesi 5
4.19.Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı 5
4.20.Personel Servis Aracı 5
4.21.Psiko-Teknik Değerlendirme 5
4.22.Rehber Personel 5
4.23.Sicil 6
4.24.Sicil Gazetesi 6

4.25.Sürücü 6
4.26.SRC belgesi 6
4.27.Şehiriçi Taşıma 6
4.28.Şoför 6
4.29.Taşıt.....6
4.30.Taşıma 6
4.31.Taşımacı 6
4.32.Taşıma Sınırı (Kapasite) 7
4.33.Tahditli Plaka Uygulaması 7
4.34.Taksi ve Servis Otobüsleri Telsiz Sistemi 7
4.35.Taşımalı İlköğretim 7
4.36.Ticari Taşıt Kullanma Belgesi 7
4.37.Tip Sözleşme 7
4.38.TGM 8
4.39.UKOME 8
4.40.Özel Servis Aracı 8
4.41.Vergi Karnesi 8
4.42.Yolcu 8

II.BÖLÜM
ÖZEL SERVİS ARAÇLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 9
2.Özel Servis Araçları İle Yolcu Taşımacılığı Yapan İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri 15
2.1.Kanunlar 15
2.2.KHK, Tüzük ve Yönetmelikler 16
2.3.Genelge, Tebliğ ve Yönergeler 17
3.Özel Servis Araçları İle Yolcu Taşımacılığı Yapan İşyerleri İle İlgili Mevzuatın Genel Hususları 17
3.1.4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 17
3.2.Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) 19
3.3.2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ...22

3.4.5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle 5393 Sayılı Belediye Kanunu 31
3.5.Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği.....33
3.6.Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında 02.04.1986 Tarihli 86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 36
3.7.Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği.....38
3.8.Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 40
3.9.Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği 44
3.10.Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 46
3.11.Taksi ve Servis Otobüsleri İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliği.....46
3.12.Ticari Taşıt Kullanma Yönetmeliği 48
3.13.TESK Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği 49
3.14.Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği 51
3.15.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu İle Ticaret Sicili Tüzüğü 53
3.16.5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu İle Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği 54
3.17.Basit Usulde Vergilendirilme 60
3.18.Özel Servis Araçlarının Çalışma Biçimi ve Tescil İşlemleri 62
3.18.1.Özel Servis Araçlarının İzinsiz Çalıştırılamayacağı ...62
3.18.2.Özel Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu 63
3.18.3.Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi İçin Başvuru 63
3.18.4.Özel Servis Aracı Çalışma ve Güzergah İzni 64
3.18.5.Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı 64
3.18.6.Ticari Taşıt Tanıtma Kartı 65
3.18.7.Özel Servis Araçlarında Sürücü ve Yardımcı Olarak Çalışacak Personele İlişkin Koşullar 65
3.18.8.Taşıma Kapasitesi 65

3.18.9.Denetim Sistemi 65
3.19.İhale Konusu Özel Servis Araçları İle Yolcu Taşıma İşleri 66
3.19.1.4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 66
3.19.2.4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 67
3.19.3.Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik ...68
3.19.4.SGK Hizmet İhalelerinde Teminat İadesi Hakkında Genelge 16-128 Ek 69
3.19.5. SGK Personel ve Öğrenci Taşımacılığı İşleri Hakkında Genelge 16-268 Ek ….....……..71
3.20.4857 Sayılı İş Kanunu, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü ve İlgili Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler 72
3.21.Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü 77
3.22.Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği.....78
3.23.İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği.....80

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası 84
2.İncelemenin Aşamaları 84
2.1.Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme.....85
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 86
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması.....87

IV.BÖLÜM
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

1.Bilgi ve Belge Temin Edilecek Kamu Kurum/Kuruluşlar İle Diğer Kuruluşlar 90
1.1.İlgili Belediye Başkanlıklarında Bulunan Belgeler 90
1.2.Emniyet Müdürlüklerinde Bulunan Belgeler 91
1.3.Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkar Odasında Bulunan Belgeler 91
1.4.İhale Konusu Servis Taşımacılığı Hizmeti Satın Alan Özel ve Kamu Kurum/Kuruluşlarında Bulunan Belgeler 91
2.Kamu Kurum/Kuruluşları İle Diğer Kuruluşlardan Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi 91
2.1.Kamu Kurum/Kuruluşları İle Diğer Kuruluşlardan Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 92
2.2.Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi İstenilmesi.....93

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Özel Servis Araçlarının Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 95
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler.....95
1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler.....95
1.3.İlgili İdarelerde Bulunabilecek Form, Rapor, Taahhütname, Liste ve Belgeler.....96
1.4.İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı.....97
2..Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....98
2.1.Defterlerin İncelenmesi.....98
2.2.Ücret Ödeme Belgeleri ve Diğer Belgelerin İncelenmesi 99

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Özel Servis Aracı İşyerinin Tescil İşlemleri 103
2.Servis Olarak Yolcu Taşıma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlarda Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri 105
3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti 107
4.Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 109
4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler 109
4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması 111
4.2.1.Taşıma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların ve Araçların Çalışma Günlerinin Tespit Edilmesi 111
4.2.2.İhale Konusu Yolcu Taşıma İşlerinin Miktarı ve Niteliği İle Taşıma Güzergahlarının, Taşıma Faaliyetlerinin Süre ve Mesafe Olarak Tespit Edilmesi 112
4.2.3.Çalışanların Ücretlerinin Tespit Edilmesi 113
4.2.4.Araçlarda Çalıştırılan/Çalıştırılması Gereken Kişilerin Tespit Edilmesi 113
4.2.5.Asgarî İşçiliğin Tespit Edilmesi 114

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 115
2.Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar.....115

EKLER.....117

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, yolcu taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan özel servis araçları işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, yolcu taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan özel servis araçları işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Araç Uygunluk Tespit Belgesi

Özel servis aracının mevzuatta servis araçları için öngörülen teknik vasıflara uygunluk kontrolü sonucunda düzenlenen belgeyi,

4.3. Araç Sahibi

Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişiyi,

4.4. Bakanlık e-esnaf ve Sanatkar Veri Tabanı

Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının işlemlerinin ve verilecek hizmetlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemi,

4.5. Belediye

Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren,

yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiliğini,

4.6. Birlik

Aynı ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve o ilin esnaf ve sanatkârlarını temsil etmek amacıyla il merkezlerinde kuracakları esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,

4.7. Büyükşehir Belediyesi

En az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiliğini,

4.8. Durak

Kamu hizmeti yapan toplu taşıma araçlarının yolcularını, personel veya okul servis hizmetinde kullanılan araçların ise personeli/öğrenciyi bindirmek ve indirmek için belirlenmiş yeri,

4.9. Güzergah

Servis ile yolcu taşımacılığı hizmetinde kullanılan araçların kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, belediyelerce veya il-ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen yolları,

4.10. Hizmet

Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım

ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetlerini,

4.11. İstiap Haddi

Servis hizmetinde kullanılan araçların trafik tescil belgesinde belirtilen koltuk sayısını,

4.12. İşleten

Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişiyi,

4.13. Mesleki Yeterlilik

Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

4.14. Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara verilen, kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi,

4.15. Minibüs

Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

4.16. Mücavir Alan

Belediye sınırlarına komşu olup kentin ilerideki gelişmesi bakımından gerekli görülen ve imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanları,

4.17. Otobüs

Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

4.18. Özel İzin Belgesi

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile İl-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına, büyük şehirlerde büyükşehir belediyelerince, diğer yerlerde ise ilgili belediyelerce verilen ve okul servis aracının işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını ve izleyeceği güzergâhı belirten belgeyi,

4.19. Özel Servis Aracı Çalışma Ruhsatı

Belediye Trafik Müdürlüklerince Özel servis aracı çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere yönelik olarak düzenlenen belgeyi,

4.20. Personel Servis Aracı

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçları,

4.21. Psiko-Teknik Değerlendirme

Yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışan sürücülere ilişkin sağlık raporunu,

4.22. Rehber Personel

Okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahısları,

4.23. Sicil

Bulunduğu il idari sınırları içerisinde çalışmak üzere birlik bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr Sicili Müdürlüğünü,

4.24. Sicil Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesini,

4.25. Sürücü

Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

4.26. SRC belgesi

Sürücü mesleki yeterlilik belgesini,

4.27. Şehiriçi Taşıma

Belediye sınırları ile mücavir alanı dahilinde yapılan taşımaları,

4.28. Şoför

Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,

4.29. Taşıt

Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan aracı,

4.30. Taşıma

Yolcunun taşıta bindiği yerden varış noktasına götürülmesini,

4.31. Taşımacı

Kendi nam ve hesabına taşımayı bir ücret karşılığı üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

4.32. Taşıma Sınırı (Kapasite)

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını,

4.33. Tahditli Plaka Uygulaması

Taksi, dolmuş, minibüslere verilecek ticari plakaların sayısının, verilme usul ve esaslarının belli sınırlamalar dahilinde tespit edilmesini,

4.34. Taksi ve Servis Otobüsleri Telsiz Sistemi

Taksi ve servis otobüsü işletmelerinin yönetim merkezlerindeki sabit telsiz merkezleri ile, sistem içinde yer alan röle merkezlerine, taksi ve otobüs araçlarına monte edilmiş bulunan araç telsiz cihazlarını içine alan sistemi,

4.35. Taşımalı İlköğretim

İlköğretim okulu bulunmayan veya eğitim-öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı,

4.36. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan ve yapmak isteyen sürücü belgesini haiz taşıt sahipleri ile bu taşıtlarda şoför olarak çalışmak isteyen kişilere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilecek belgeyi,

4.37. Tip Sözleşme

İdarelerce yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmeler hazırlanırken bu sözleşmelere dayanak olacak, kamu ihale kanununda muhtevası belirtilen sözleşmeleri,

4.38. TGM

Telsiz Genel Müdürlüğü'nü,

4.39. UKOME

Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

4.40. Özel Servis Aracı

Okul taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirilmesini,

4.41. Vergi Karnesi

Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların yanlarında istihdam ettikleri çalışanların vergi yükümlülüklerinin ifa edilmesinde kullanılan belgeyi,

4.42. Yolcu

Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişileri,

ifade eder.

II.BÖLÜM

ÖZEL SERVİS ARAÇLARIYLA İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'nci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin

oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..''

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85'nci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve

kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.''

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86'ncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4'üncü ve 5'inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a)Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b)80'inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c)Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı

çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……''

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c)Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç)Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d)İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e)Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ)Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak,

denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g)Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ)İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek, görev ve yetkilerini haizdirler" hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Özel Servis Araçları İle Yolcu Taşımacılığı Yapan İşyerleriyle İlgili Mevzuat Hükümleri

2.1. Kanunlar

2.1.1. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu

2.1.2. 5393 sayılı Belediye Kanunu

2.1.3. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

2.1.4. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

2.1.5. 237 sayılı Taşıt Kanunu

2.1.6. 5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

2.1.7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

2.1.8. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

2.1.9. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

2.2. KH K, Tüzük ve Yönetmelikler

2.2.1. Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 02.04.1986 tarihli 86/10553 sayılı Karar

2.2.2. Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü

2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

2.2.4. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

2.2.5. Taksi ve Servis Otobüs İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

2.2.6. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği

2.2.7. TESK Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

2.2.8. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

2.2.9. MEB Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

2.2.10. Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

2.2.11. Hizmet Alım Yönetmeliği

2.2.12. Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği

2.2.13. Karayolu Taşıma Yönetmeliği

2.2.14. Karayolu Trafik Yönetmeliği

2.2.15. SGK Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik

2.2.16. V.U.K. Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik

2.3. Genelge, Tebliğ ve Yönergeler

2.3.1. Ulaştırma Bakanlığının Mesleki Yeterlilik Belgesi İle Bedeni Ve Psikoteknik Rapor Hakkında 2007/31 Sayılı Genelge

2.3.2. SGK Hizmet İhalelerinde Teminat İadesi Hakkında Genelge 16-128 Ek

2.3.3. SGK Personel Ve Öğrenci Taşımacılığı İşleri Hakkında Genelge 16-268 Ek

2.3.4. Ulaştırma Bakanlığı 01.08.2004 Tarihli Şehir İçi Ulaşım Hakkında Yönerge

2.3.5. 22 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

2.3.6. 215 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

2.3.7. 266 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

2.3.8. MEB Taşımalı İlköğretim Yönergesi

3. Özel Servis Araçları İle Yolcu Taşımacılığı Yapan İşyerleri İle İlgili Mevzuatın Genel Hususları

3.1. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu; kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığını, taşımacıları ve taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda

kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerleri düzenleyen temel kanundur.

Bu Kanunun amacı; karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Bu kanun uyarınca il sınırları içerisindeki taşımalar ile yüz kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili Valiliklere, belediye sınırları içerisindeki şehir içi taşımalar belediyelere bu Kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esasları dahilinde bırakılabilir.

Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek, şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmak, taşıt kartları olmayan ve bu Kanunda öngörülen sorumluluk sigortası bulunmayan taşıtları trafiğe çıkarmamak hususunda taşımacı gereken özeni ve duyarlılığı göstermek zorundadır.

3.2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)

Bu Yönetmeliğin amacı, 4925 sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu"nda yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, "100" kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile "100" kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir.

Bu yönetmelik uyarınca yetki belgesi sahipleri;

a) Hizmetlerini yürütebilecek yeterli sayı ve nitelikte personel bulundurmakla yükümlüdürler.

b)Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam edilmemesi durumunda doğacak her türlü zarar ve ziyandan sorumludurlar.

Yine taşıma işlerinde istihdam edilenler;

a)Hizmetin gerektirdiği niteliklere ve bu Yönetmelikte yer alan mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak zorundadır.

b)Yetki belgesi sahipleri, personelinin ve çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadır.

c) Hizmet akdine tabidir. Hizmet akdi yapılmaksızın istihdamın tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

d)Üstlendikleri hizmet ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. İşyeri ve işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.

Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için;

a)Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları,

b)Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları,

c)Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları,

d)Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları,

e)Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

f)Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin, "26" yaşından gün almış ve "63" yaşından gün almamış olmaları,

şarttır.

Yönetmelikte bahsi geçen psikoteknik sağlık raporlarına yönelik olarak ayrıca Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.06.2007 tarihli 2007/31 sayılı bir genelgede de aynı şekilde sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.Yine söz konusu raporları düzenleyecek olan psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin işleyişini düzenlemek amacıyla da Sağlık Bakanlığı tarafından 2005/88 sayılı genelge yayımlanmıştır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, "100" kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımaların, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olduğuna; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile "100" kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi taşımalar il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, ilgili belediyelerce bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenleneceğine yukarda değinilmişti.

Hal böyleyken yönetmelikte sözü edilen şehiriçi ulaşıma yönelik yönetmelik henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığından ve bazı valiliklerce hazırlanıp yürürlüğe konulan şehir içi ulaşımı düzenlemeye yönelik yönetmelik, yönerge v.s türde yapılan düzenlemeler arasında farklı hükümlerin bulunduğu ve bu sebeple sorunlar yaşandığı tespit edildiğinden, yönetmelik, yönergeler v.s arasındaki çelişkili hükümlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak olan; il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, "100" kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi taşımalar ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Valiliklerce bu konuda yapılacak uygulamalarda dikkate alınacak genel hususlar Karayolu Taşıma Yönetmeliği baz alınarak Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nce 01.08. 2004 tarihli yönerge ile konuyla ilgili yerel yönetim birimlerine bildirilmiştir.

Söz konusu yönergede ayrıca "İl sınırları içerisinde yapılacak yolcu taşımalarında; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının taşımada kullanılacak taşıt sayısı esas alınarak vereceği uygunluk görüşüyle Valiliklerden yetki belgesi almak zorundadır."şeklinde bir düzenlemeye de yer verilmiştir.

3.3. 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği

Karayolu ulaşımında temel yasa 13.10.1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'dur.[1] Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeni ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemler bu Kanun ile

[1] 18.10.1983 tarih 18195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

düzenlenmiştir. Kanunun uygulamasıyla ilgili düzenlemeler Karayolu Trafik Yönetmeliğinde[2] yapılmıştır.

Araçlara ve sürücülere ait işlemleri yapmak, plaka ve belgelerini vermek ve bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek üzere illerde ve gerekli görülen ilçelerde trafik tescil şubeleri veya büroları kurulmuştur. Bu şubeler veya bürolar; araçların Karayolları Trafik Kanunu'na göre gerekli araç ve gereç açısından donatılıp donatılmadığını, sürücülerini ve bunlara ait belgelerin tam olup olmadığını, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını kontrol eder, araçların tescil işlemlerini yapar, belge ve plakalarını, sürücülerin belgelerini verir, ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutar.

Araç sahipleri araçlarını tescil ettirmek ve tescil belgesini almak zorundadırlar. Tescil edilen araçlar, "trafik belgesi" ve "tescil plakası" almadan karayoluna çıkarılamaz. Askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kg.'ın üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri Trafik Tescil kuruluşlarınca, askeri araçlar ile çeşitli anlaşmalara göre askeri amaçla ülkemizde bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca, iş makinesi türünden araçların tescilleri ise; kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca, özel ve tüzel kişilere ait olanlardan tarım kesiminde kullanılanlar Ziraat Odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve Sanayi, Bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca, tarım kesiminde kullanılanlar hariç, İl Trafik Komisyonlarından karar

[2] 18.07.1997 tarih 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce yapılır.

Araç sahipleri satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde tescil yaptırmak zorundadır. Yazılı olarak yapılan başvuru neticesinde araç tescil edilir ve Motorlu Araç Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesi düzenlenir. Tescil belgesi, sürekli kullanılabilen bir belgedir. Bu belge aracın başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik değişiklik yapılması ve kullanım amacının değişmesi, bir başka İl'e nakli hallerinde geçersiz sayılır. Başkasına satış ve devir halinde tescil belgeleri bir ay süre ile geçerliliğini korur. Trafik belgesi ise, tescil işlemleri tamamlanmış araçların, trafiğe çıkarılmasına müsaade edilen ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir.

Trafik Kanunu'na göre; otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacakların "B", otobüs kullanacakların ise "E" sınıfı sürücü belgesine haiz olmaları gerekmektedir.[3]

"E" sınıfı sürücü belgesi ile "B", "C",ve "F" sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir. Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasaktır.[4]

Ticari amaçla yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaktır. Taşıt kullanma süreleri ile ticari amaçla yolcu taşıyan motorlu taşıtları kullanacakların denetimi ve süre dışı kullanmaya devamı önleyici tedbirlerle ilgili uygulanacak esas ve usuller ile şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları yönetmelikle belirleneceği, sürücülerin

---

[3] Trafik Kanunu madde 38, Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 75

[4] Trafik Kanunu madde 39, Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 85

aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Otobüslerin yerleşim yerleri içinde 50, yerleşim yeri dışında 80 ve otoyollarda ise azami 100 km/s hızı geçmemeleri gereklidir.[5]

Ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı; kamyon, kamyonet, triportör ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi"ne sahip olmaları zorunludur.

Ancak, bu kanunun yayımı tarihinden sonra "B", "C", "D" ve "E" sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisine sahip olanlardan toplu taşım aracı kullanacakların, Ticari taşıt kullanma belgesi almak için yapacakları müracaatlarda en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitim mezunu olmaları şartı aranır.

Bu belgeye sahip olmayan sürücüler ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapamaz.

Ticari taşıt kullanma belgesi alacak sürücülerin eğitimi ve belge almaya hak kazananlara belge verilme işlemleri, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı meslek odaları tarafından yapılır ve bu işlem o ilde bulunan en üst esnaf birliği kuruluşu tarafından denetlenir. Eğitime tabi tutulan sürücülerin eğitim aldıkları tarih ve isim listeleri mahallin trafik tescil şube veya bürolarına gönderilir.

Ticari taşıt kullanma belgesi uygulamasına ilişkin diğer esas ve usuller Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

---

[5] Trafik Kanunu madde 49, 50, 51, Karayolu Trafik Yönetmeliği madde 100

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil “9” kişiyi geçen araçların şoförlerinin “24” saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak “9” saatten ve devamlı olarak “4,5” saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Bu şoförler en fazla “6” günlük araç kullanma süresinden sonra “1” günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az “24” saattir.

Bu şoförler sürekli “4,5” saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az “45” dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli “4,5” saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az “15” dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir. Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz.

Şoförler her “24” saat içerisinde “11” saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az “8” saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Bu durumda günlük dinlenme süresi "1” saat daha eklenerek “12” saate çıkartılır. “11” saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada “3” defadan fazla olmamak üzere en az “9” saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her “30” saatlik sürede her bir şoför en az “8” saat kesintisiz olarak dinlenecektir.

Günlük dinlenme süresi, yataklı ve yapılışlarında özel dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, araçlar park yerinde, garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli tedbirler alınarak geçirilebilir. Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki

süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dahil gemiye, feribota binmeden önce veya indikten sonra "1" saati aşamaz. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi "2" saat uzatılır.

Yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden;

a)Araç işletenlerinin; otobüslerde takograf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda olmalarını sağlamaları, araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren "1" ay süreyle araçlarda, "5" yıl süreyle de işyerlerinde, işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri veya ettirmeleri, trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları, yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları, şehirlerarası yolcu nakliyatı yapan araçlarda, çalışma ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, şoförlerin gideceği yer ve güzergahları dikkate almaları ve buna göre uğrayacağı, il, ilçe veya durak yerlerinde yedek şoförleri hazır bulundurmaları zorunludur.

b) Taşıt şoförlerinin; mesleki yeterlilik belgesi alarak araç sürmeleri, zorunlu olduğu halde takografı bulunmayan veya takografları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren "1" ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. Bu şoförlerle ilgili yapılan kontroller, yıllık çalışma günlerinin en az % 1'ini kapsamalıdır. Bu kontrollerin en az % 15'i yol kenarında, % 25'i ise ilgili ve yetkililerce işverenin müştemilatında yapılır. Kontrollerde; günlük araç kullanma

süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar, takograf cihazının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.[6]

Takograf cihazlarının, şehirlerarası yolcu nakliyatı yapan otobüslerde kullanılır durumda bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Takograf cihazı takılan her taşıtın işleten ve sürücüsü, takıldığı tarihten itibaren bu cihazları kullanılır durumda bulundurmak zorundadır. Şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu nakliyatı yapan otobüslerde takograf cihazı bulundurma mecburiyeti aranmaz. 1984 ve daha önceki yıllarda üretilen araçlarda takograf cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti aranmaz. Ancak, bu araçların şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılması halinde, takograf cihazının yerine sürücü çalışma belgesinin bulundurulması ve kullanılması zorunludur.

Sürücü çalışma belgesi, ciltli, cebe sığacak büyüklükte ve "1" yıllık araç kullanma sürelerinin işlenebileceği hacimde olacak şekilde Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu belgelerin dağıtımı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından gerçekleştirilir. Sürücü çalışma belgeleri, isteklinin esnaf siciline veya ilgili esnaf kuruluşuna kayıtlı olduğunu ispat etmesi şartıyla, ikametgahının veya işyerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca verilir. Ticari amaçla şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu nakliyatı yapan araç sürücülerinden, sürücü çalışma belgesi aranmaz.[7]

İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından Yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim,

---

[6] Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 98

[7] Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 99

karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur.

Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin toplam sayısı 3'ü geçemez. Kuruluşu bulunan yerler hariç, İlçe Trafik Komisyonları'na karayolları temsilcisinin katılması zorunlu değildir. Gündem konuları vali veya kaymakamlar tarafından belirlenir. Bu komisyonlara, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere, diğer kuruluş temsilcileri de çağrılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. İl Trafik Komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer.

İl ve İlçe Trafik Komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür. İlçe Trafik Komisyonu kararları, İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. İl Trafik Komisyonlarının görev ve yetkileri;

1.İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

2.Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Karayolu Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu'nun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığı'na iletmek,

3.Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye

sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,

4. Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek,

5. Bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Belediye başkanlıkları; Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanunun 10'uncu maddesi uyarınca kurdukları trafik hizmetleri birimleri aracılığı ile yürütür.

Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre "Belediye trafik şube müdürlüğü", "Belediye trafik şefliği" veya "Belediye trafik memurluğu" olarak adlandırılır.

Büyük illerde belediye trafik şube müdürlüklerine bağlı belediye trafik büro amirlikleri de oluşturulabilir.

Bu birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personel sayısı, iş kapasitesine göre belediye başkanlıklarınca belirlenir.

Okul taşıtlarının çalıştırılması esasları;

1)Şartlarına uygun gerekli ayırım işaretlerinin bulunması,

2)Taşıma sınırını aşmayacak sayıda öğrenci bindirilmesi,

3)Okula gidiş geliş saatlerine ve okulca belirlenen taşıma programına uyularak sürülmesi,

4)Araç içi düzenini sağlamak ve araca iniş ve binişlerinde öğrencilere yardımcı olmak üzere rehber öğretmen veya kişi bulundurulması,

5)Öğrencilerin kolayca yetişebileceği camların ve pencerelerin sabit olması, mecburidir.

Bu araçların çalıştırılmasına ilişkin diğer esas ve usuller Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenir.

3.4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle 5393 Sayılı Belediye Kanunu

5216 ve 5393 sayılı Kanunların Belediyelere yüklediği görev ve sorumluluklardan konuyla direkt ilgisi bulunan ve Karayolu Taşıma yönetmeliğinin şehir içi ulaşım konusunda düzenleme yapma yetkisini vermesi ile ilgili olduğu tespit edilen düzenlemeler sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,

b)Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek,

Yine bu düzenlemeler paralelinde 5216 sayılı Yasanın 9'uncu maddesinde "Ulaşım Hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonunun sağlanmasına" yönelik olarak aşağıda belirtilen düzenlemeye yer verilmiştir.

"Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

3.5. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

Bu yönetmelik uyarınca UKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Büyükşehir belediye başkanınca, belediyenin ulaşım ve yatırımlarla ilgili daire ve işletmeleriyle bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin,

b)Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,

c)Jandarma Genel Komutanlığı temsilcisinin,

ç)Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

d)Sınırları içersinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisinin,

e)Sınırları içersinde deniz bulunan büyükşehirlerde, Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisinin,

f)Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

g)Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ğ) Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

h)Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ı)Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

i)Kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin, katılımından oluşur.

UKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir.

Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma ve ilgili mevzuattaki usulüne göre gereken tesisleri kurma, kurdurma ve işletme hak ve yetkilerine haizdir. Bu amaçla;

a)Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, mevzuatla yetkili kılındığı durumlarda mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

b)Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım plan çerçevesinde, arazi kullanım ve ulaşım planlama çalışmalarıyla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gereken karar ve tedbirleri almakla,

c)Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, trafikle ilgili olarak ülkeyi ilgilendiren veya mevzuat değişikliği gerektiren hususları İçişleri Bakanlığına iletmekle,

ç)Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü şahıslara işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamakla,

d)Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle,

e)Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde, ulaşım, toplu taşıma ve trafik mevzuatının büyükşehir belediyesine verdiği yetki doğrultusunda uygulamaya yönelik yönlendirici karar almak ve görüş oluşturmakla,

f)İlçe ve ilk kademe belediyelerce düzenlenen yol ve kavşaklar ile büyükşehir belediyesince yapılan sinyalizasyon sistemlerinde aksaklık tespit edildiği takdirde uyarıda bulunmak ve düzeltilmesini sağlamakla,

g)Büyükşehir belediyesinin sınırları içinde kalan karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermekle,

ğ)Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun belirlediği sınırlar içinde araçların kullanacağı şeritleri ve yol kullanım esaslarını tespit etmek ve gerekli yasakları koymak, gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitlerini belirlemekle, görevli ve yetkilidir.

3.6. Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında 02.04.1986 Tarihli 86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Söz konusu karar uyarınca; "Amaç; vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş, minibüs ve Özel servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esaslarını tespit etmektir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu Karar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 12'nci maddesi hükümlerine göre, İl Trafik komisyonlarınca plaka tahdidi kararı alınan İllerde uygulanır.

Ticari Plaka verilebilmesi için ;

1-Taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş olmak ve şoförler odasına üye olmak,

2.Özel Servis araçlarında; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini beyan etmiş ve Şoförler Odasına üye olmak veya Ticaret Odalarına kayıtlı taşımacı şirketlerce, şehir içinde taşımacılık yapmak, şartı aranır.

Taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri, bu plakaları bu maddenin (1) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere, Özel servis aracı sahipleri, bu maddenin (2) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere ve taşımacı şirketlere satabilirler.

Ticari Plaka Sayısının Tespiti ;

Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle o il ve ilçenin toplu taşıma ihtiyacı, trafik komisyonu tarafından düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığı'na bildirilir.

Halen plaka tahdidi uygulanan İllerde, taksi, dolmuş, minibüs ve Özel servis araçları için tespit edilen ticari plaka sayısının artırılması, iade edilenler ise henüz tahsis edilmemiş olanlar dahil, bunların trafik komisyonlarınca dağıtılması, İçişleri Bakanının onayına tabidir."

Ticari Plakaların Verilme Usul ve Esasları ;

Ticari plaka, kapalı teklif usulü ile aşağıdaki şartlar dikkate alınarak, trafik komisyonunun tespit edeceği esaslara göre verilir.

a.İlin ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılacak ticari plaka sayısı trafik komisyonunca tespit edilecek ticari plakanın serbest piyasadaki tahmini bedelinin %80'ine tekabül eden muhammen bedeli, müracaat şekli, süresi, ihale zamanı ve diğer hususlar mahalli vasıta ve/veya en az iki gazete ile kamuoyuna duyurulur.

b.Tespit edilen ticari plakalar ikişer aylık dönemlerde bir yılda altı defa verilebilir.

c.Kapalı teklif zarfları trafik komisyonları huzurunda açılır ve en yüksek bedeli teklif edenlerde başlamak üzere o dönem için tespit edilen miktarda ticari plaka verilir. Eşit ücret teklif edenler arasında trafik komisyonu huzurunda kura çekilir.

d.Müracaat edenlerden, trafik komisyonunun tespit edeceği muammen bedelin 1/5'i teminat olarak peşin alınır. Plaka bedelinin kalan kısmı ödenmedikçe plaka almaya hak kazananlara ticari plaka verilmez, kazanamayanların teminatları iade edilir.

3.7. Kamu Kurum Ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

Özel servis araçları ile ilgili olarak yapılan en özel kanuni düzenlemelerden biri olan bu yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel Kişilerinin yeterlilik ve çalışma şartları ile kullanılacak taşıtların niteliklerini belirlemektir. Bu yönetmelik uyarınca;

Taşımacılar, taşıma hizmetine talip olurken taşıma yapacakları personel servis araçlarının ruhsat ve kapasitelerine ilişkin belgeleri kiralama yapacak kamu kurum ve kuruluşuna sunarlar.

Personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların; fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 19 (ondokuz) yaşından küçük olması zorunludur.

Taşımacılar;

*Belediyelerce veya il - ilçe trafik komisyonlarınca verilen güzergah izin belgesini araçta bulundurmak, bu belgede tayin

edilen güzergahın dışına servis aracını çıkartmamak ve trafik komisyonlarının diğer kararlarına uymakla,

*Çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmakla,

*Gerçek kişi ise, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi meslek odalarına; özel hukuk tüzel kişisi ise, ilgili ticaret veya sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmakla, yükümlüdürler.

Personel servis araçlarını kullanan sürücülerin;

a)Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572'nci maddelerinde belirtilen suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olması,

b)Kullanacakları personel servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olması,

c)Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması, zorunludur.

Personel servis araçlarında sürücü yardımcısı bulunmakta ise, bu kişilerde birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların güzergah izin belgesi, ilgili belediye veya valilikçe iptal edilir.

Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilikler, belediyeler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar mevzuatı çerçevesinde servis hizmetleriyle ilgili her türlü denetimi yaparlar.

Bu Yönetmeliğe aykırı davranışlara ilişkin şikayetler, emniyet ve jandarma trafik ekipleri ile belediye zabıta

ekiplerince tutanakla tespit edilir. Denetim veya şikayetler sonucu düzenlenen tutanaklar gereği için güzergah izni veren ilgili valiliğe veya belediyeye gönderilir.

Bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen kuralları beş kez ihlal ettiği tutanakla tespit edilen servis taşımacılarının güzergah izni, ilgili valilik veya belediye tarafından iptal edilir.

3.8. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

Yine Özel servis araçları ile ilgili olarak yapılan en özel kanuni düzenlemelerden biri olan bu yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır. Bu yönetmelik uyarınca;

Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları "12" (oniki) yaşından küçük olmalıdır (oniki yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. (Taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri için 1/1/2010 tarihine kadar uygulanmaz.)

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

Taşımacı;

*Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla, (Taşımalı

eğitimde kullanılan servis hizmetleri için 1/1/2010 tarihine kadar uygulanmaz.)

*İlgili belediyeden Özel İzin Belgesi almakla, (Bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca trafik denetleme şube veya bürolarından 31/10/2008 tarihinden önce alınmış olan özel izin belgeleri, geçerlilik süresinin bitimine kadar kullanılır.)

Belge Türü	**Kanuni Dayanak**
Özel Servis Aracı Başvuru Formları	Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18'inci maddesine istinaden İlgili Belediyeler Tarafından Şehir İçi Ulaşımın Düzenlenmesine Yönelik Olarak Yayımlanan Yönetmelikler uyarınca bu belgelerin düzenlenmeleri öngörülmüştür. Her bir belediyenin kendi yönetmeliği dikkate alınarak belgeler talep ve tetkik edilmelidir.
Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri	
Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları	
Ticari Taşıt Tanıtma Kartları	
Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri	
Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları	
Nüfus Cüzdanı Fotokopileri	
Sabıka Kaydı Belgeleri	
Taahhütnameler	
İkametgah İlmühaberleri	
Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi	

Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri	
Servis Güzergah İzin Belgeleri	
Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri	Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararın 1.Maddesi
Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri	Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği 4.Madde
Sürücü Belgeleri	Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mes.Yet. Eğ.Yönetmeliği (6.Madde)
Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri	Karayolları Trafik Kanunu (19. Madde)
Oda Sicil Belgeleri	Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği (9. Madde)

*Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılmasıyla, yükümlüdürler.

Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki işletenin ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu Yönetmelikteki diğer hükümlere uygun

davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikayetler trafik zabıtasınca değerlendirilir.

Okul servis araçlarının kiralanması;

Okul servis araçlarının kiralanması; her yıl okul-aile birliği yönetim kurulu başkanının başkanlığında, okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci, okul-aile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taşınan veliler arasından tespit edilecek dört veli, okul koruma derneği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci ile varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımlarıyla oluşturulacak komisyon tarafından yapılır. Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak, adlarına tescilli taşıtların koltuk sayısı, taşınacak toplam öğrenci sayısının beşte birinden az olamaz. Bu husus kiralanma aşamasında Komisyon tarafından dikkate alınır.

Öğrenci velileri istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servis aracı işleteni ile anlaşarak da taşıtabilirler.

Okul yönetimi ve yukarıda belirtilen komisyon, servis hizmetlerinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak, aksaklığı tespit edilen hususları, hizmeti sürdüren taşımacının bağlı olduğu meslek odalarına en kısa zamanda bildirirler. Bu odalar kendi mevzuatlarınca disiplin işlemlerini yapar ve sonucu okul yönetimine bildirirler.

Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen kurum tarafından iptal edilir.

(Taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri için 1/1/2010 tarihine kadar uygulanmaz.)

Taşıma işlerinde çalışanlar;

(1)Okul servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personel;

a)Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,

b)Rehber personelin "22" yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak, (Taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri için 1/1/2010 tarihine kadar uygulanmaz.)

c)Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35'inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,

ç)Şoförler; "E" Sınıfı Sürücü Belgesi için "3" yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için "5" yıllık sürücü belgesine sahip olmak,

d)Şoförler, son beş "5" yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,,

e)Şoförler, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmak, (1/7/2010 tarihine kadar uygulanmayacak) zorundadırlar.

(2)Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen kurum tarafından iptal edilir.

3.9. Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, ilköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim-öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin, taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak kaliteli bir

eğitim-öğretim görmelerini sağlamaktır. Bu yönetmelik uyarınca;

Merkez İlköğretim Okulu Müdürünün Görevleri;

*Servis araçları ile taşınan öğrencilerin, isim listelerine göre kontrol etmek.

*Araçların aylık çalışma programlarını, her ayın sonunda millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

*Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygunluğunun ve sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını günlük olarak kontrol etmek, varsa aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

*Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plâkasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirmek.

İhale işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır;

a)Taşıma işleme ait ihale işlemleri il ve ilçelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilir.

b)İhale, okullar açılmadan en geç bir hafta önce mevzuatına uygun olarak yapılır.

*Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan yerleşim birimlerinde hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücüsünün yükümlülükleri ve diğer hususlar "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" hükümleri gereğince yürütülür. Ancak okul servis araçlarındaki yaş sınırına uygun araç bulunmaması halinde bilirkişinin vereceği teknik rapora göre araçların ihaleye girmeleri sağlanır.

3.10. Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik uyarınca;

Birliğin görev ve yetkileri arasında ;

*Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak,

*4/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek,

hususlarına da yer verilmiştir.

3.11. Taksi ve Servis Otobüsleri İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; 2813 sayılı Telsiz Kanunu 9'uncu maddesi kapsamına giren sistemlerden; taksi ve servis otobüsleri işletmeleri tarafından kurulacak, işletilecek ve kontrol edilecek telsiz sistemlerine ilişkin esasları belirlemektir. Bu yönetmelik uyarınca

Servis otobüsü işletmelerine ; yerleşim yerlerinin nüfusuna bakılmaksızın, en az "5" adet servis otobüsü veya benzeri personel taşıma aracı için telsiz sistemi kurma ve kullanma izni verilebilir.

Taksi ve servis otobüsü işletmeleri ile ilgili telsiz sistemi kurma ve kullanma müracaatları; işletme yetkilileri tarafından aşağıda belirtilen yazı ve belgelerle doğrudan "TGM" ne yapılır.

*Yaptırılacak emniyet soruşturmasına esas olmak üzere, araçlarda ve telsiz kontrol merkezlerinde telsiz cihazlarını kullanacak olan personelin isim listesi ve nüfus suretleri,

*Telsiz kontrol merkezlerinde telsiz cihazlarını kullanacak olan personelin, TGM' den almış olduğu "tahditli telsiz telefon operatör ehliyetnamesi" nin fotokopileri,

*Başlangıçta işletme içinde hizmet verecek olan her araca ait araç ruhsatname fotokopileri,

Taksi ve servis otobüsü işletmeleri telsiz sistemlerinde; her sabit ve mobil telsiz cihazı için ruhsatname alınması zorunludur.Her taksi veya servis otobüsü işletmesi telsiz sistemi için; o sistemdeki sabit ve mobil bütün telsiz istasyonlarını gösterir bir adet ana ruhsatname düzenlenir. Bu ruhsatnameler daimi şekilde; taksi veya servis otobüsü işletmelerinin telsiz kontrol merkezlerinde bulundurulur.Ancak ana ruhsatnamede gösterilmiş bulunan her mobil araç için ayrı ayrı ve küçük boyda ruhsatnameler düzenlenir. Bu ruhsatnamelerin daimi şekilde taksi ve otobüs araçlarında bulundurulması zorunludur.Ruhsatname çıkarma işlemleri; taksi veya servis otobüsü işletmeleri tarafından yürütülür.Taksi veya servis otobüsü sahipleri veya şoförlerince yapılacak müracaatlara işlem yapılmaz.

Taksi veya servis otobüsü işletmeleri; telsiz sistemlerini, aşağıdaki fıkralarda sıralanmış bulunan usul ve esaslara göre işletmek ve kullanmak zorundadırlar.

Servis otobüslerinin işletilmesinde;

(1)Her servis otobüsü işletmesi tarafından; izin verilen miktar kadar sabit ve mobil telsiz istasyonu kurulması ve bu yönetmelikte berillenen esaslar içinde işletilmesi,

(2) İşletme kayıtlarının sadece kayıt cihazı ile tutulması ve üç ay süre ile muhafaza edilmesi ve bu süre içinde yapılacak kontrollerde gösterilmesi,

(3)Sabit istasyonların çağrı kodu olarak, işletmelerin isimlerinin verilmesi, araçların ise; plaka numaraları ile çağrılması,

(4)Telsiz sistemlerinin maksatları dışında kullandırılmaması, esastır.

3.12. Ticari Taşıt Kullanma Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı, Ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarda yolcu taşımacılığı; kamyon, kamyonet, triportör ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücülere, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi verilmesi ve kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektedir.

17.10.1996 tarih 4199 sayılı Yasa ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na dahil edilen ek 1.madde ile; ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı, kamyon, kamyonet, triportör ve benzeri taşıtlarla yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin "ticari taşıt kullanma belgesi"ne sahip olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu belgeye sahip olmayan sürücüler ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapamaz.

Bu yönetmeliğe göre; yolcu taşımacılığını ticari amaçla yapanlar Ticari Taşıt Kullanma Belgesi almak zorundadırlar. Bu belge, sürücünün kayıtlı bulunduğu 507 sayılı Kanuna göre kurulan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı meslek odasından (Şoförler ve Otomobilciler Odası) alınır. Belgeye sahip olmayan sürücüler ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapamazlar.

Bu belge üzerinde, sürücülerin almış olduğu eğitim ve kullanabileceği ticari aracın cinsi belirtilir. Odalarca verilen bu belgelerin bir listesi mahallin Trafik Şube veya Bürosuna gönderilir.

Ticari taşıt kullanma belgeleri; belgenin ilgiliye verildiği tarihten itibaren geçerlidir. Trafik polislerince yapılan trafik kontrollerinde ticari taşıt kullanan sürücülerden, sürücü belgesinin yanında bu belgede istenir.

Şehir içinde ticari amaçla, taksi, dolmuş ve minibüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücü belgesi sahibi sürücülerle, bunlara ait ticari taşıtlarda çalışmak isteyen sürücü belgesi sahibi sürücülerin Odaya ve Esnaf Siciline kaydolunabilmesi için, Odaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun denetimi ve gözetimi altında, ders programı Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış Eğitim kurslarında eğitim görmesi ve ilgili Odaca yapılacak sınavda başarılı olarak "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi" alması zorunludur. Belgesi olmayanlar odaya üye olamazlar.

Ticari taşıt kullanma belgesinin taşıtta bulundurulması zorunludur. Ticari taşıt kullanma belgesi olmayan sürücüler ticari taşıt kullanamazlar. Ticari taşıtlarını ticari taşıt kullanma belgesi olmayan sürücülere veren veya kullandıran taşıt sahipleri 507 sayılı Yasa hükümleri uyarınca cezalandırılır.

Ticari taşıt kullanma belgeleri tek tip olarak konfederasyon tarafından bastırılır ve Odalarca hak sahiplerine dağıtılır.

3.13. TESK Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, ticari amaçla çalıştırılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarla yolcu taşımacılığı; kamyon, kamyonet, yük motosikleti (triportör) ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücü belgesini haiz taşıt sahipleri ile bu taşıtlarda şoför olarak çalışacaklara verilecek ticari taşıt kullanma belgesi eğitimine,

sınav ve belgelerinin düzenlenmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapmak isteyenlerin sürücü belgesi dışında, "Ticari Taşıt Kullanma Belgesi" sahibi olmaları veya bu belgeye sahip olanları taşıtlarında şoför olarak çalıştırmaları zorunludur. Bu belgeye sahip olmayan şoförler ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapamazlar.

Odalarca verilecek ticari taşıt kullanma belgelerinin sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

"T1"sınıfı ticari taşıt kullanma belgesi; ticari amaçlı taksi ve dolmuş otomobili, minibüs ve Özel servis araçlarını kullanacaklara,

"T2"sınıfı ticari taşıt kullanma belgesi; ticari amaçlı kamyonet ve yük motosikleti (triportör) kullanacaklara,

"T3" sınıfı ticari taşıt kullanma belgesi; ticari amaçlı kamyon, çekici ve tanker kullanacaklara,

"T4"sınıfı ticari taşıt kullanma belgesi; ticari amaçlı otobüs kullanacaklara, verilen belgelerdir.

T1 Sınıfı ticari taşıt kullanma belgesi

a)Taksi otomobili, dolmuş otomobili, minibüs ticari taşıt kullanma belgesi alacak olanların B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları,

b)Özel servis aracı ticari taşıt kullanma belgesi alacak olanlardan minibüs kullanacakların B sınıfı, otobüs kullanacakların ise E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmaları,

c) En az iki yıldan beri çalışma bölgesinde ikamet ediyor olmaları,

d) Odaya kayıtlı olanların yıllık aidatlarını ödemiş olmaları, zorunludur.

Bu belge, ticari taşıt kullanma belgesi eğitiminin görüldüğü çalışma bölgesi içinde geçerlidir.

Belge sahibi; başka il veya ilçede çalışmak istediğinde, ikamet zorunluluğu aranmadan ilgili odaya başvurmak suretiyle başvuru işlemlerini tamamlamak, Çevre Bilgisi ve Turizm Bilgisi derslerine devam etmek ve bu derslerden yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak zorundadır.

Bütün ticari taşıt kullanma belgeleri, belgenin verildiği tarihten itibaren "2" yıl süre ile geçerlidir.

Geçerlilik süresi bitiminde yenilenmeyen belgelerle ticari taşıt kullanılamaz ve kullanılmasına izin verilmez. Bu belgeler ücreti karşılığında yenilenir.

3.14. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu" ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı "Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"a dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği[8] uyarınca; mesleki yeterlilik; mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve

[8] 03.09.2004 tarih, 25572 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

donanıma sahip olmayı, mesleki saygınlık; ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, mesleki yeterlilik eğitimi; Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitimi, mesleki yeterlilik belgesi; kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi, mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesi; mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere Ulaştırma Bakanlığınca verilecek yetki belgesini, mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgesi; mesleki yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlara bu eğitimi veren kuruluşça verilen belgeyi, sürücü; karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi ifade eder.[9]

Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir. Bunlar faaliyet alanlarına göre;

a) <u>ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi</u>

1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ÜDY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ÜDY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

b<u>) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi</u>

1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) ODY3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) ODY4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

[9] Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliği madde 4

c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı

2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı

3) SRC3 uluslararası eşya-kargo taşımacılığı

4) SRC4 yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

5)SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı, olarak düzenlenir ve verilir.

Mesleki Yeterlilik Belge türlerinin derece itibarıyla birbiri ile münasebetleri aşağıdaki gibidir;

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,

SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü, almış kabul edilir.

3.15. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu İle Ticaret Sicili Tüzüğü

Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5'inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re'sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

Ticaret Sicili Tüzüğüne göre hakiki ve hükmi şahısların unvan ve işletmelerini tescil ettirme mükellefiyeti;

Hakiki veya hükmi şahıs olan her tacir, bir ticaret unvanı seçmeğe ve kullanmaya, işletmesini ve unvanını ticaret siciline tescil ettirmeğe mecburdur.

Bir amme hükmi şahsına ait olup da hükmi şahsiyeti bulunmayan işletmeler dahi bir unvan seçip kullanmaya mecbur oldukları gibi bu işletmelerin ve unvanlarının onların sahipleri olan hükmi şahıslar tarafından tescil ettirilmesi de mecburidir.

Donatma iştirakleri de işletmeyi ve kullanacakları unvanı tescil ettirmeğe mecburdurlar.

Tescil ettirme mükellefiyeti işletmenin açıldığı günden itibaren "15" gün içinde yerine getirilir(Türk Ticaret Kanunu 42/1.fıkra).

3.16. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu İle Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği

5362 sayılı Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar odaları ile bu odaların üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve Konfederasyonun çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.

Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.

Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.

Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki ticaret ve sanayi odasına, ticaret odasına, sanayi odasına, deniz ticaret odasına; bu odalara kayıtlı bulunanlar ise esnaf ve sanatkârlar odasına kaydedilemezler. Sermaye şirketlerinin ortakları, başkaca esnaf ve sanatkârlık faaliyeti olmadıkça, sadece şirket ortaklığı sebebiyle hiçbir şekilde esnaf ve sanatkârlar odalarına üye kaydedilemezler.

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

a)Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

b)7'nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

c)Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

d)Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

Bu kanun uyarınca oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında "Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde bulundurmak, üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek, ayrıca üyelerinin çalışma konuları hakkında resmî makamlarca istenilecek bilgileri vermek." ile "Muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında yerine getirmek ve üyelerin talebi doğrultusunda düzenlenen ve onanan belgeleri bilgisayar sisteminden yararlanarak vermek" hükmüne de yer verilmiştir.

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Yönetmeliğinin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi hususların tescil ve ilân

edileceği; resen kayıt ve terkin işlemleri, sicilin denetimi, sicil memurlarına itiraz yolları, sicil personelinin nitelikleri ve sorumluluğu ile Esnaf ve Sanatkar Sicili Müdürlüklerinin ve personelinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Esnaf ve sanatkarların sicillerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında tutulması ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayınlanmasını teminen ticaret davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemeleri gözetiminde ve kurulu bulunduğu il idari sınırları içerisinde çalışmak üzere; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 67'nci maddesi gereğince o ildeki esnaf ve sanatkarlar odaları birliği bünyesinde, ayrı bir birim olarak Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü kurulur.

Sicil işlemleri, sicil müdürleri ve personeli tarafından internet ortamında Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veritabanında gerçekleştirilir.

Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten veya faaliyette iken kayıt beyannamelerinde meydana gelen değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç "30" gün içinde sicile geçmesi gereken hususları bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç "30" gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

Esnaf ve sanatkarların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir.

Ayrıca; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.

Esnaf ve sanatkârların meslekî faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır. Sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması ve her bir kayıt için alınması gereken ücretlerin ayrı ayrı alınması gereklidir. Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.

Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.

Tescil ilgilinin bizzat talebi üzerine yapılır. Tescilini isteyen kişi, sicil memuruna; sicile kayıt için başvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.

Esnaf ve sanatkarlar kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç "30" gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar.

Ad ve soyadın değiştirilmiş bulunması, iş yerinin sicilin yetki bölgesi içinde başka bir yere nakledilmesi gibi haller tescil edilmiş işlemlerde değişiklik sayılır.

Esnaf ve sanatkarlık niteliği sona erdiği takdirde ilgili, durumu en geç "30 gün" içinde sicile bildirmek zorundadır. Buna bağlı olarak ilgilinin sicildeki kaydı silinir ve ilan olunur.

Silme işlemi elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanında kişinin terk tarihi yazılmak ve aktif üyelerin arasından çıkarılarak pasif üyelerin arasına atılmak suretiyle gerçekleştirilir.

Sicilde yapılan yeni kayıt (tescil), değişiklilik yapılması (tadil) ve kayıt silinmesi (terkin) işlemleri, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında Konfederasyon tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Internet'te çıkarılan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayınlanır.

Sicil Gazetesi ilân ücretleri sicil tarafından elektronik ortamda tahsil edilir ve Sicil Gazetesi hesabına elektronik ortamda aktarılır.

Herkes tescilin dayandığı dilekçe, beyanname ve belgeler ile ilanların yayınlandığı gazeteleri tetkik edebileceği gibi bunların tasdikli bir suretini de isteyebilir.

Bakanlık tarafından yapılan denetimler ile hazırlık soruşturmasına ve yargılamaya ilişkin hususlar hariç olmak üzere, defter ve belgeler sicil dairesinden dışarıya çıkarılamaz. Defter ve belgeleri incelemek isteyen diğer kişiler, sicil memurunun vereceği talimata uymak zorundadırlar.

Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayrisafi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar.

Ancak, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayrisafi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır.

3.17. Basit Usulde Vergilendirilme

Basit usul vergilendirme, vergiden muaf olmayan küçük esnaf ve sanatkar için getirilmiş özel bir vergileme biçimidir. Bu usulde, gelir elde edilsin edilmesin götürü bir vergi ödenmesi söz konusu olmayıp, gerçek gelir üzerinden vergi ödenmesi esastır.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Ancak mükellefler 1/1/1999 tarihinden 30/6/1999 tarihine (taksi işleten mükellefler, taksimetrelerine fiş verebilecek cihaz takılıncaya) kadar belge veremedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebileceklerdir. Ancak, bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorundadırlar.

Basit usule tabi mükellefler kullanacakları belgeleri ve zarfları bağlı oldukları oda veya birliklerden temin edeceklerdir. 215 Seri No'lu Tebliği uyarınca "Basit usule tabi mükellefler kullanacakları belgeleri ve zarfları bağlı oldukları oda veya birliklerden temin edeceklerdir.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesi uyarınca mükellef kayıtları öncelikle mesleki yönden bağlı olunan odalar bünyesinde kurulacak bürolarda tutulacaktır. Mesleki yönden bağlı oldukları oda bünyesinde büro kurulmamış ise kayıtlar iş yerlerinin bulunduğu yerdeki diğer meslek odalarında kurulmuş olan bürolarda tutulacaktır. İşyerlerinin bulunduğu yerde bulunan meslek odaları

bünyesinde büro kurulmamış ise kayıtlar mükellefin bağlı olduğu odanın öngöreceği yerdeki büro tarafından tutulabilecektir. İsteyen mükellefler kayıtlarını kendileri tutabilecektir. Kayıtlarını kendisi tutan mükellefler, odalar tarafından yapılması gereken bütün işlemleri kendileri yapacaktır.

Kayıtların tutulacağı bürolarda yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur. Vergilendirmede bütünlüğün bozulmaması yönünden bir büroda kayıtları tutulan mükelleflerin (işyerinin nakli hariç) o takvim yılının sonuna kadar tüm işlemleri aynı büro tarafından yerine getirilecektir.

Basit usule tabi mükellefler birer aylık mal alış ve giderleri ile hasılatlarını gösteren belgeleri ayrı zarflara koyarak izleyen ayın 10'una kadar kayıtlarının tutulduğu bürolara vereceklerdir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi uyarınca, yaptıkları ödemelerden vergi tevkif edecekler arasında basit usulde vergilendirilen mükellefler sayılmamıştır. Bu nedenle, bu mükellefler yaptıkları ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyecekler.

Gelir Vergisi Kanunu'nun "Diğer ücretler" başlıklı 64'ncü maddesinin 1'nci fıkrasının "1" numaralı bendi uyarınca,(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların safi ücretlerinin diğer ücret olarak vergilendirileceği, maddede sayılan hizmet erbabının safi ücretlerinin takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan "16" yaşından büyük işçiler için uygulanan(4444 sayılı Kanunla 1.1.2000 tarihinden geçerli olmak üzere) asgarî ücretin yıllık brüt tutarının %25' i olduğu hüküm altına alınmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 247'nci maddesinin 1'nci fıkrasının "1" numaralı bendi uyarınca, Gelir Vergisi

kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenlerin vergi karnesi almaya mecbur oldukları hükmüne yer verilmiştir. (Basit usul mükellef yanında istihdam edilen kişi vergi dairesine bildirimde bulunarak vergi karnesi alır ve vergisini bu karne ile "2" taksit halinde yatırır.)

3.18. Özel Servis Araçlarının Çalışma Biçimi ve Tescil İşlemleri

Özel servis araçlarının çalışma biçimlerinin ve tescil işlemlerinin belirlenmesine yönelik olarak her il olmasa da bir çok ilde valilik ve belediye başkanlıklarınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değinilen sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak özel düzenlemeler yapılıp bu düzenlemeler değişik yönetmelik ve yönergelere konu edilmiştir. Değişik şehirlerdeki şehir içi ulaşımı ve servis araçlarının çalışma prensiplerini düzenleyen söz konusu yönetmelik ve yönergeler arasında kısmen farklılıklar bulunmasına rağmen yapılan düzenlemeler büyük oranda benzerlikler taşımaktadır. Bu şehirlere ilişkin olan yönetmelik ve yönergelerde araçlarının çalışma biçimi ve tescil işlemleri ile ilgili olarak büyük oranda aşağıda belirtilen başlıklara yer verildiği tespit edilmiştir.

3.18.1. Özel Servis Araçlarının İzinsiz Çalıştırılamayacağı

Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde Özel servis aracı çalıştırma izni Belediye Başkanlıkları adına, Belediye Trafik Müdürlüğü tarafından o şehir için Özel servis araçlarına yönelik olarak yayımlanan yönetmelik,yönerge hükümlerine göre verilir. Bu izin yılda bir kez ve bir yıl geçerli olmak üzere verilir.Bu izin, izin alanın lehine sürekli hak oluşturmaz. Belediye sınırları içerisinde çalışacak olan Özel servis araçlarının "Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi" ve "Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı" almaları zorunludur. Bu belgeler olmadan belli bir şehirde Özel servis aracı çalıştırmak yasaktır.

3.18.2. Özel Servis Araçlarının Taşımaya Uygunluğu

Belli bir belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşıma yapacak herhangi bir servis aracının uygunluğu Belediye Trafik Müdürlüğü tarafından saptanır.Trafik müdürlüğü tarafından servis taşımacılığı yapmaya yeterli olduğu belirlenen özel servis aracına bir yıl geçerli olmak üzere "Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi" verilir. "Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi" alan araçlar belgeleri ile plakalarını Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü'nden servis aracı olarak tescil ettirmeleri (C,P,S,v.b Plaka) (tahditli plaka uygulaması olan illerde C,P,S gibi harfler kullanılmaktadır.) gerekmektedir.

3.18.3. Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi İçin Başvuru

Araçlarını özel servis aracı olarak çalıştırmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ilgili Belediye Trafik Müdürlüğünden alacakları formu doldurarak aşağıda sayılan belgelerle ilgili Belediye Trafik Müdürlüğü'ne başvururlar.

Başvuru sahibi özel veya tüzel kişinin;

a) Meslek Odasına (Ticaret odası/Esnaf Odası) kayıtlı olduğunu bildiren belge.

b) Ticari Taşıt Kullanma Belgesi

c) Kullanıma Uygun Sürücü Belgesi

d) İkametgah İlmühaberi

e) Esnaf Odası/Ticaret odası Sicil Belgesi

f) Nüfus Cüzdanı

g)Sabıka kaydı

Yukarıdaki belgeler başvuruya konu her araç için ayrı ayrı hazırlanır ve her araç için yılda bir kez başvurulur. İlk başvurular yılın herhangi bir çalışma gününde, yenileme

başvuruları ise ilgili belediyece belirlenecek bir ay içerinde yapılır. Belirlenen ayın sonuna kadar ruhsat yenilettirmeyenlerin (vize yaptırmayanların) ruhsatı iptal edilir.

3.18.4. Özel Servis Aracı Çalışma ve Güzergah İzni

Özel servis aracı olarak ilgili Belediye Trafik Müdürlüğü'nden "Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi" almış olan ve aracını Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden servis aracı olarak tescil ettiren işletmeci Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nden aldığı **"Servis Güzergah İzin Belgesini"** Belediye Trafik Müdürlüğü'ne ibraz ederek, Trafik Müdürlüğü'nce adına tanzim edilen çalışacakları güzergahları da kapsayan "Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı"nı alacaklardır.

3.18.5. Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı

Özel servis aracı çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, ilgili Belediyece düzenlenen ve her yıl vizelenecek olan "Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı" verilecektir. Çalışma ruhsatı, seyrüsefer sırasında araçta bulundurulacaktır.Özel servis aracı çalıştırma ruhsatı olmadan çalışılamaz veya çalışma ruhsatında belirtilen güzergahlar dışına çıkılamaz. İşletici yada araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Özel servis aracı çalıştırma ruhsatı bir yıl süre ile geçerli olup, her yıl vizelenecektir.

Özel servis araçları çalışma ruhsatında aracın trafik tescil plaka numarası, aracın işleticisi, işletici adresi, hizmet ettiği kuruluş, giremeyeceği güzergahlar, çalışma izin belgesinin (ruhsatın) geçerlilik süresi gibi bilgiler yer alır.

Bazı Belediyelerce çalışma ruhsatı ile birlikte ticari taşıt tanıtma kartı da verilmektedir. Ticari taşıt tanıtma kartında ruhsat sahibine ilişkin bilgiler yanında ruhsat sahibinin istihdam ettiği şoföre ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

3.18.6. Ticari Taşıt Tanıtma Kartı

Bazı Belediyelerce çalışma ruhsatı ile birlikte ticari taşıt tanıtma kartı da verilmektedir. Ticari taşıt tanıtma kartında ruhsat sahibine ilişkin bilgiler yanında ruhsat sahibinin söz konusu araç için istihdam ettiği şoföre ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

3.18.7. Özel Servis Araçlarında Sürücü ve Yardımcı Olarak Çalışacak Personele İlişkin Koşullar

Anaokul ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin araçlara inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere "Rehber Öğretmen" yada yardımcı personel çalıştırılır.

İşleticiler araçlarında çalıştıracakları personeli sürücü belgesi ile Belediye Trafik Müdürlüğü'ne beyan etmek zorundadırlar. Özel servis araçlarında çalışacak personelden o aracın işleticisi sorumludur. İşleticiler personelin işe başlaması gibi işten ayrılmasını da Belediye Trafik Müdürlüğü'ne beyan etmek zorundadır. İşleticilerin sürücü personel çalıştırma zorunluluğu yoktur. Bu maddede yer alan koşullar kendi araçlarında sürücü yada yardımcı olarak çalışan işleticiler için de geçerlidir.

3.18.8. Taşıma Kapasitesi

Özel servis araçlarına alınacak en çok yolcu sayısı o araçta bulunan yolcu koltuk sayısını geçemez.

3.18.9. Denetim Sistemi

a)Belediye denetimi; Belediye Trafik Müdürlüğü tarafından istenen usul ve çerçevede yapılmaktadır. Yapılan düzenlemelerdeki hükümlere aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında düzenlenen zabıtlar uyarınca para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu cezalar bir yıl içinde tekrar eden her ihlal için her seferinde iki katı kadar artırılarak

uygulanabilmektedir. Yine servis araçları ile ilgili olarak yapılan düzenleme hükümlerinin bir yılda belli bir sayıdan fazla ihlal edilmesi halinde çalışma ruhsatı da iptal edilebilmektedir.

b)Meslek odası denetimi; Meslek odası yönetim kurullarınca görevlendirilen servis araçları denetim görevlileri tarafından yapılmaktadır. Sistemde ruhsat alan her işletici için bir sicil dosyası açılmaktadır.Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletici, sürücü ve yardımcılara ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir.

c)Trafik şube müdürlüğü denetimi; Trafik Şube Müdürlüklerinin kanuni yetkileri çerçevesinde yaptıkları denetimlerdir.

3.19. İhale Konusu Özel Servis Araçları İle Yolcu Taşıma İşleri

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı alanındaki faaliyetlerin büyük bir kısmını kamu kurum ve kuruluşlarının ihale konusu olan personel taşıma işleri oluşturmaktadır. Bu nedenle az önce değinilen ihale konusu işleri düzenleyen mevzuat anlamında da bir iki hususa değinmekte yarar var.

3.19.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Bu Kanunun uygulanmasında;

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım

ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri ifade eder.

3.19.2. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.Bu kanun uyarınca;

Tip Sözleşmeler; Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.

İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet alımlarında, Tip Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.

İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler:
İhale konusu hizmetin;
a) **Adı**: X Kurumunun personeli taşıma işi
b) **Miktarı ve Türü**: 16 araç (18 kişilik minibüs) ve 5 araç (23/27/29 kişilik midibüs) olmak üzere toplam 21 araç
c) **Yapılacağı yer**: X İl sınırları içerisinde belirtilen güzergahlar.
d) **Hizmete ait diğer bilgiler** : Belirtilen güzergahlar üzerinden personel sabah alınıp, idare binasına getirilecek, akşam ise aynı güzergahlar üzerinden götürülecektir.

Örnek-1

İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler:
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Personel Taşıma İşi İçin Servis Aracı Kiralanması
b) Miktarı ve Türü: 5 adet 23+1 kişi kapasiteli Midibüs, 8 adet 18+1 kişi kapasiteli Minibüs olmak üzere en az 2003 model 13 adet servis aracı kiralanması ile ilgili Personel Servis Taşımacılığı Hizmet Alımı
c) Yapılacağı yer: X İli
d) Hizmete ait diğer bilgiler : -

Örnek-2

Sözleşme Türleri; Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenir.

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar; Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

3.19.3. Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla il özel idareleri ve belediyelerin,

b) Sermayesinin en az yarısı (a) bendinde sayılan kuruluşlarla il özel idareleri ve belediyelere ait olan teşekkül ve müesseselerin,

c) Kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin,

d) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların,

e) Döner sermayeli kuruluşların,

İhale veya emanet yoluyla yaptırılan her türlü işlerini üzerine alanların, sigorta primleri ve gecikme zammı borçlarının hakedişlerinden mahsubu yapılmak şartıyla alıkonularak ödenmesi ile, kesin teminatların bu borçlara karşılık tutulması ve iadesi esaslarını düzenlemektir. Bu yönetmelik uyarınca;

İdare, kendisinden ihale veya emanet yoluyla iş alanları ve bunların tebligat adreslerini, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen onbeş işgünü içinde Kuruma bildirmek zorundadır. Kurum, bu bildirimi takip eden onbeş iş günü içinde ilgili ünitesini, işyeri sicil numarasını ve tediye mahallini idareye ve işverene bildirir.

3.19.4. SGK Hizmet İhalelerinde Teminat İadesi Hakkında Genelge 16-128 Ek

Bilindiği gibi, 20.7.1994 tarih ve 21966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) sayılı ve 28.1.1995 tarih ve 22185 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan (11) sayılı Tebliğde, ihale yoluyla hizmet satın alınması halinde, düzenlenecek sözleşmelerde işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçi sayısına yer verilmesi, ayrıca Kurumumuza verilen prim belgelerinin onaylı bir örneğinin ihale makamına verilmesi ve ihale makamınca da bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunun kontrol, edilmesi gerektiği belirtilmiş bulunmaktadır .

Bu bakımdan, ihale yoluyla hizmet satın alınmasına ilişkin işlerde, iş bittikten sonra teminat iadesine ilişkin işlemler yürütülürken, bundan böyle;

1-Öncelikle, sözleşmelerde yer alan işçi sayısının faaliyet süresi içinde (adam/gün hesabı üzerinden) Kurumumuza bildirilmiş olup olmadığına bakılması, bildirilmiş olduğunun anlaşılması halinde, ön değerlendirme yapılmaksızın borcu da yoksa, ilişiksizlik belgesinin hemen verilmesi,

2-Faaliyet süresi içinde sözleşmelerdeki işçi sayısının altında bir bildirimle karşılaşıldığında;

İhale makamı ile ilişki kurularak, Kuruma yapılan bildirimlere ilişkin söz konusu belgelerin ihale makamına da verilip verilmediğinin ve verilmiş ise bu belgelerde kayıtlı işçilerin dışında başka işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının sorulması, sonuçta;

Bu belgelerde kayıtlı işçilerin dışında işçi çalıştırıldığı saptanırsa 5510 sayılı Kanunun 86. maddesi de dikkate alınarak, öncelikle sigortasız olarak çalıştırıldığı anlaşılan kişilerle ilgili prim belgelerinin işverenlerden tebligat ile istenilmesi,

İhale makamınca verilen bilgilerde sigortalı sayısının yanı sıra sigortalıların kimlikleri de yer almışsa verilen prim belgelerinin işleme alınmasıyla (varsa) prim, gecikme zammı ve idari para cezası borçlarının tahsil edilerek ilişiksizlik belgesinin hemen verilmesi,

İhale makamınca verilen bilgilerde yalnızca sigortalı sayısı belirtilmiş ise, bu kez, işverence verilen aylık sigorta primleri bildirgelerinin işleme alınarak, işveren borcunun da tahsilinden sonra ilişiksizlik belgesinin verilmesi, ancak, aylık bildirgelerle birlikte verilen dört aylık dönem bordrolarındaki sigortalıların çalışmalarının sahte olup olmadığına yönelik olarak inceleme istenmesi suretiyle 16-67 Ek sayılı Genelge uyarınca işlem yapılması;……

Söz konusu işler ile ilgili sözleşmelerde çalıştırılan sigortalılara ilişkin bilgilere yer verilmemesi durumunda, 16-118 Ek sayılı Genelge doğrultusunda ön değerlendirme işleminin yapılması,

Ön değerlendirme sırasında diğer hizmet ihalelerinde yapılan işe ilişkin asgarî işçilik oranının esas alınması, bu oran

belli değil ise önceden olduğu gibi Genel Müdürlüğümüzden sorulması…., uygun görülmüştür.

3.19.5. SGK Personel ve Öğrenci Taşımacılığı İşleri Hakkında Genelge 16-268 Ek

Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal sigortalar Kanununun 83' üncü maddesine dayanılarak 23.3.1989 tarihli, 89/13895 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Sigorta Primlerinin hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve ödenmesi ile Kesin Teminatların iadesi hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, ihale konusu işlerle ilgili olarak işverene "Kuruma prim ve gecikme zammı borcu bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi" verilebilmesi için, işverenin ve varsa aracıların defter ve belgelerinin incelenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; sözü edilen Yönetmeliğin 6'ncı maddesine eklenen fıkra ile, "İhale konusu işlerde Kuruma yeterli işçiliği bildirdiği anlaşılan işverenlerin defter ve belgelerinin incelenmesinden vazgeçilmesi" hususunda düzenleme yapılmış ve her ihale konusu işin bitirilmesini müteakip kayıt tetkiki mecburiyeti kaldırılarak yeterli işçiliği bildiren işverenlere ilişiksizlik belgelerinin hemen verilmesi sağlanmıştır.

Öte yandan, ihale konusu olmakla beraber sigortalı niteliğinde bir kişi çalıştırılmaksızın bizzat yüklenicilerin çalışması ile yürütülüp ikmal edildiği ve yeterli sürücü belgesinin bulunduğu ihale makamlarınca bildirilen, personel ve öğrenci nakli işlerinin araç sahiplerinin de Bağ-Kur sigortalısı olduğunun resmi bir yazı ile belgelenmesi durumunda; 5510 sayılı Kanun kapsamına alınacak nitelikte olmayan bu tür işlerin gerek yüklenicilerin sızlanmalarının önlenmesi ve gerekse sigorta müfettişlerinin emek ve zamanlarının diğer bekleyen işlere yönlendirilmesi bakımından denetiminden sarfınazar

edilmesi Yönetim Kurulumuzun 31.5.2002 tarih ve II/1520 sayılı ararı ile uygun görülmüş bulunmaktadır.

3.20. 4857 Sayılı İş Kanunu, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü ve İlgili Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler

Kanunun birinci maddesinde 4'üncü maddesinde sayılan istisnalar hariç bütün işyerlerinde bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiş olup, 4'üncü maddesinde sayılan istisnalar içinde ise sadece deniz ve hava işleri işyerlerinde Kanunun uygulanmayacağı belirtildiğinden kara yolu işi işyerleri bu Kanun ve bu Kanuna dayanarak çıkartılan yönetmelikler kapsamında yer almaktadır.

İş Kanunu'nda; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme şeklinde tanımlanmış ve iş sözleşmesinin, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi olmadığı belirtilmiştir. Ancak süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde ise işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.[10]

Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denmekte ve

[10] İş Kanunu madde 8

İş Kanunu'nun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6'ncı maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmamakta, bu maddelerde düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.[11]

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme; kısmi süreli iş sözleşmesi olur ve kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.[12]

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya

---

[11] İş Kanunu madde 11

[12] İş Kanunu madde 13

yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır. İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.[13]

İşin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak

[13] İş Kanunu madde 14

kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Ancak 69. maddede[14] belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmekte ve fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.[15]

Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunlu olup ayrıca zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için yukarıda belirtilen hususlar uygulanır.[16]

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Tatil

---

[14] Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez.

[15] İş Kanunu madde 41

[16] İş Kanunu madde 42

yapılmayarak çalışılırsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.[17]

İşçilere tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.[18]

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.[19]

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.[20]

---

[17] İş Kanunu madde 44
[18] İş Kanunu madde 47
[19] İş Kanunu madde 63
[20] İş Kanunu madde 63

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler, bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.[21]

3.21. Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla "16" yaşını doldurmuş fakat "18" yaşını bitirmemiş çocukların, hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri bu Tüzükte belirtilmiştir. Tüzükte bulunan ağır ve tehlikeli işlere ait cetvelin 95'inci maddesinde **insan ve taşımaya özgü taşıt araçlarında** pilotluk, kaptanlık, **şoförlük** ve buna yardımcılık işleri yer alarak bu tür işler ağır ve tehlikeli işlerden sayılmıştır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (Kadınlar dahil) ile "16" yaşını doldurmuş fakat "18" yaşını bitirmemiş çocukların işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının hekim raporu ile saptanması zorunludur.

---

[21] İş Kanunu madde 68

3.22. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği[22]

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nin amacı, karayollarında … hareket halindeki taşıtlarda yapılan … taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemek şeklinde belirtilmiştir. Yönetmelikte;

Haftalık iş günleri; bir haftalık süre içinde çalışılan günlerin toplamı,

Çalışma dönemi; işin yapılmasının gerektirdiği en az iki, en çok altı aylık bir denkleştirme süresi,

Çalışma süresi; bir çalışma dönemindeki toplam iş süresi, şeklinde tanımlanmıştır.[23]

Yönetmeliğe göre; çalışma dönemi, işin niteliğine göre, en çok altı ayı geçmemek üzere, işveren tarafından belirlenmektedir. Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz. Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü "7,5" saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle hesaplanır. Bir çalışma dönemi içindeki haftalık iş süresi "45" saatten az ya da çok olarak belirlenebilir. Ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması "45" saati geçemez. Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle

---

[22] 06.04.2004 tarih 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[23] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 3

çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.[24]

Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında; günlük iş süresi "11" saati, gece çalışma süresi "7,5" saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de "9" saati geçemez .[25]

İşçilere yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak ara dinlenmesi verilir.[26] Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri, genel olarak duraklama yerlerinde verilir. Kalkış-varış yerleri arasında duraklama yeri bulunmayan veya duraklama yerleri bulunmakla birlikte işin niteliğinin gereği olarak bu yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen durumlarda ara dinlenmesi taşıt içerisinde verilir. İşçiler, "24" saatlik süre içinde kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz "24" saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur.[27]

Fazla çalışma, bir çalışma dönemindeki çalışma süresinin dışında yapılan çalışmadır. Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni başlamaları veya işten ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işyerindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak çalıştırılamayan işçilerin fazla çalışmaları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır. Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı "270" saati aşamaz. Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde yapılacak fazla çalışmalarda, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma

---

[24] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 4, 5

[25] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 6

[26] 4857 sayılı İş Kanunu madde 68

[27] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 7, 8, 9

ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.[28]

İşverenler düzenleyecekleri tablo ve cetvellerde; her çalışma döneminde hareket halindeki taşıtlarda, işin yürütüm ve düzeninden sorumlu olan ile işveren veya işveren vekilini, çalışma dönemini, işin günlük başlayış ve bitiş saatlerini, ara dinlenmesini ve günlük dinlenme zamanlarını, hafta tatili günlerini göstermek, bunları idare büroları ile taşıtlarda bulundurmak, varsa 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 34. maddesi anlamında atanmış işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdürler.[29]

3.23. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği[30]

Yönetmelikte; fazla çalışma; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık "45" saati aşan çalışmaları, fazla sürelerle çalışma ise; haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle "45" saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve "45" saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.[31]

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına

---

[28] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 11

[29] Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği madde 16

[30] 06.04.2004 tarih 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[31] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 3

ilişkindir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.[32]

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.[33]

Gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde fazla çalışma yaptırılamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.[34]

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla

---

[32] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 4, 5

[33] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 6

[34] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 7, 8

çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37'nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.[35]

[35] Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği madde 9, 10

III.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A) Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B) Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler, dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıt dışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, özel servis araçları işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi yapılırken, öncelikle işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; Belediye Başkanlıklarından ve ilgili kamu kurumlarından temin edilen belgelerden elde edilen bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır. Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinde kullanılan araç sayısı, araçların taşıma kapasiteleri ve sınıfları , taşıma hizmeti verilen özel ve kamu kurum ve kuruluşları, taşıma işinin yapıldığı güzergah ve mesafeler, mesafelerin katedilme zamanları, dışarıdan bu hizmet için kiralanan araçlar, araç ve büro işyerlerinde çalıştırılan işçi sayısı (şoför, yardımcı personel, rehber öğretmen, büro elemanları v.b) benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle özel servis araçları işyerinde ikmal edilen işin yürütümü için İlgili Belediyede ve kamu kurumlarında bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare işyeri

hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin (şoför, yardımcı personel, rehber öğretmen, büro elemanları v.b) beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler, işyeri kayıtlarının incelenmesine müteakip Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Özel Servis araçları işyerleri asgarî işçilik incelemesinde, sözkonusu işyerlerinin faaliyetleri kapsamında belediyeler ile meslek ve kamu kuruluşlarına vermek zorunda oldukları belgelerin, yolcu taşıma faaliyetlerinde kullandıkları araçlarla ilgili tescil ve izin işlemlerine yönelik belgelerin, ihale konusu servis taşımacılığı hizmetleri ilgili şartname ve sözleşme gibi belgeler ile çalıştırdıkları kişilerle ilgili olarak düzenledikleri belgelerin neler olduğu bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu belgeler ekteki yazı şablon örnekleri (EK-4 ve 5) dikkate alınarak ilgili kamu kurumlarından istenilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bu bilgi yada belgelerin ilgili kamu kurum yada kuruluşlarına eksik yada hiç verilmeme durumları ile de karşılaşabilir.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Özel Servis araçları işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel yada gerçek kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

IV.BÖLÜM

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN KAYIT VE BELGELER

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinin açılması, faaliyette bulunulması, kapanması, yolcu taşımacılığında kullanılan servis araçlarına ilişkin tescil ve izin işlemleri, söz konusu servis araçlarında çalıştırılması gereken personeller, ihale konusu servis taşımacılığı hizmetleri ilgili bir takım hususlar bazı kanunlar ve bu kanunlar gereğince yayımlanan tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ ve genel yazılarla düzenlenmiştir.

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinin faaliyette bulundukları sırada uymak zorunda olduğu sektörel kanuni mevzuat önceki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur.

Bu bölümde, özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinin faaliyetleri kapsamında meslek ve kamu kuruluşlarına vermek zorunda oldukları belgelerin, yolcu taşıma faaliyetlerinde kullandıkları araçlarla ilgili tescil ve izin işlemlerine yönelik belgelerin, ihale konusu servis taşımacılığı hizmetleri ilgili şartname ve sözleşme gibi belgeler ile çalıştırdıkları kişilerle ilgili olarak düzenledikleri belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

1. Bilgi ve Belge Temin Edilecek Kamu Kurum/Kuruluşlar İle Diğer Kuruluşlar

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerleri ile ilgili olarak temin edilecek bilgi ve belgelerin büyük bir çoğunluğu Belediye Başkanlıkları, Emniyet Müdürlükleri, Meslek odaları ve ihale konusu servis taşımacılığı hizmeti satın alan özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmaktadır.

1.1. İlgili Belediye Başkanlıklarında Bulunan Belgeler

- Özel Servis Aracı Başvuru Formları
- Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri
- Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları
- Ticari Taşıt Tanıtma Kartları
- Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri
- Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları
- Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri
- Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri
- Kullanıma Uygun Sürücü Belgeleri
- Nüfus Cüzdan Fotokopileri
- Sabıka Kaydı Belgeleri
- Taahhütnameler
- Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri
- İkametgah İlmühaberleri
- Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait ilişik Kesme Belgesi/Fenni Muayene İzin Belgeleri
- Araç kiralama ve Taşıma Sözleşmeleri

1.2. Emniyet Müdürlüklerinde Bulunan Belgeler

- Servis Güzergâh İzin Belgeleri
- Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri

1.3. Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkar Odasında Bulunan Belgeler

- Oda sicil belgeleri
- Kapasite Raporları
- İşyerine Ait Mülkiyet Belgeleri
- Ticaret Sicil Gazeteleri
- Esnaf Sicil Gazeteleri

1.4. İhale Konusu Servis Taşımacılığı Hizmeti Satın Alan Özel ve Kamu Kurum/Kuruluşlarında Bulunan Belgeler

- İhale konusu yolcu taşıma işlerine ilişkin şartnameler
- İhale konusu yolcu taşıma işlerine ilişkin sözleşmeler
- Hakedişlere İlişkin Belgeler
- Yolcu Listeleri
- Güzergah ve Durak Bilgilerine Yönelik Belgeler

2. Kamu Kurum/Kuruluşları İle Diğer Kuruluşlardan Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi

İncelemeyi yapacak müfettiş gerek işverenler tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlara verilen gerekse de bu kuruluşlarca işyeriyle ilgili olarak düzenlenerek işverenlere verilen kayıt ve belgeleri , bu meslek veya kamu kuruluşları nezdinde bizzat inceleyebileceği gibi, bu kayıt ve belgelerin birer örneklerini çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

Kamu kurumlarına verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-7) gösterilmektedir.

2.1. Kamu Kurum/Kuruluşları İle Diğer Kuruluşlardan Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Söz konusu kayıt ve belgelerin;

- İşyeri sahibinin adı-soyadı, işyerinin unvanın, faaliyet konusunun, işyeri adreslerinin,

- İşyerinin oda kayıt bilgilerinin, işyeri üzerine tescilli araç sayılarının ve araç bilgilerinin, söz konusu araçlara ilişkin tescil ve izin belgeleri ile bu araçlarda çalıştırılan şahısların, kiralama suretiyle çalıştırılan araçlara ilişkin tescil ve izin belgeleri ile bu araçlarda çalıştırılan şahısların,

- İşyerinin yolcu taşıma hizmeti verdiği özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının, söz konusu kurum ve kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerde hizmeti gerçekleştireceği taahhüt edilen araç sayılarının ve araç niteliklerinin, güzergah ve yolcu sayılarının,

- Çalışanların işyerindeki görev ve unvanlarına göre yapılacak ücret ve diğer ödemeler ile ilgili hususların (fazla mesai, ücret v.b), çalışma sürelerinin,

- İşyerinde çalıştırılan kişilerin kimlik bilgileri, işyerindeki görevleri, işyerinde çalışmaya başladıkları tarihlerin,

tespitine yönelik olarak incelenmesi gerekmektedir.

2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi İstenilmesi

İşyeri kayıt ve belgeleri incelendikten sonra, incelemeyi yapan müfettiş tarafından asgarî işçiliğin tespitinde meslek veya kamu kuruluşlarının görüşlerinin alınması gereğinin duyulması halinde yazışma yapılmak suretiyle bilgi alınması gerekmektedir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik meslek veya kamu kuruluşlarına yazılacak bilgi isteme yazılarında; yapılan incelemenin kanuni dayanağı, işyerinin kurulu bulunduğu adres, inceleme dönemi, yapılan incelemeler (durum tespit ve kayıt incelemesi) sonucu işyerinin yolcu taşıma kapasitesi, yolcu taşıma araçları, araçların teknik özellikleri, yolcu taşıma hizmeti verdiği özel ve kamu kurum ve kuruluşları, işyerinde çalışan personele ödenen en az-en çok ücretler, denetim sırasında işyerindeki işçi sayısı, inceleme döneminde yolcu taşıma hizmetlerine ara verilip verilmediği, faaliyetin herhangi bir nedenle durup durmadığı, işyerinin terki, tasfiyesi ve devri gibi bir durumun olup olmadığı, işyerinde grev, lokavt uygulanıp uygulanmadığı, işçilerin ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı ve hastalık izni kullanıp kullanmadığı gibi hususların bulunması gereklidir.

Bilgi isteme yazılarında yukarıdaki hususlara yer verildikten sonra; inceleme döneminde, aylar itibariyle gerçekleşen yolcu taşıma faaliyetleri için gerekli olan en az araç sayısı ve en az işçi sayısı, çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) ve günlük brüt ücret tutarlarının en az ne miktarda olması gerektiği ile ihtiyaç duyulan diğer hususların yazılı olarak bildirilmesi istenilmelidir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik görüşü alınacak meslek veya kamu kuruluşu, işyerinin kurulu bulunduğu yerde olabileceği gibi, işyerinin kurulu bulunduğu yer ile benzer ekonomik ve sosyal özellikler taşıyan yerler veya ilgili meslek kuruluşlarının merkezleri olabilir.

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Özel Servis Araçlarının Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Özel servis araçları işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu defterler kanuni zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde

1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler

Özel servis araçları işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanuni zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanuni Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
İşe Giriş Sağlık Raporları	İş Kanunu 86.Madde

1.3. İlgili İdarelerde Bulunabilecek Form, Rapor, Taahhütname, Liste Ve Belgeler

Belge Türü	Kanunî Dayanak
Özel Servis Aracı Başvuru Formları	Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18'inci maddesine istinaden İlgili Belediyeler Tarafından Şehir İçi Ulaşımın Düzenlenmesine Yönelik Olarak Yayımlanan Yönetmelikler uyarınca bu belgelerin düzenlenmeleri öngörülmüştür. Her bir belediyenin kendi yönetmeliği dikkate alınarak belgeler talep ve tetkik edilmelidir.
Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri	
Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları	
Ticari Taşıt Tanıtma Kartları	
Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri	
Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları	
Nüfus Cüzdanı Fotokopileri	
Sabıka Kaydı Belgeleri	
Taahhütnameler	
İkametgah İlmühaberleri	

Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi	
Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri	
Servis Güzergah İzin Belgeleri	
Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri	Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararın 1.Maddesi
Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri	Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği 4.Madde
Sürücü Belgeleri	Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mes.Yet. Eğ.Yönetmeliği (6.Madde)
Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri	Karayolları Trafik Kanunu (19. Madde)
Oda Sicil Belgeleri	Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği (9. Madde)

1.4. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Özel servis araçları işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanuni kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-2) istenecek yada incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-3) istenecektir.

2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgiler "Çalışan Bilgi Tablosu" düzenlenerek (EK-6) kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada "Çalışan Bilgi Tablosu" içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.1. Defterlerin İncelenmesi

Umum servis araçları ile yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren işverenlerin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunun gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin incelenmesi gerekmektedir.

- Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

- Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

- Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

- İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

• Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

• Kanuni defterlerde kayıtlı bulunan taşıma araçlarıyla ilgili bilgilerin (plakası vb.),

Tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına bilgi konulmalıdır.

2.2. Ücret Ödeme Belgeleri Ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

• Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı kanunun 102/e-5'inci maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

• Ücret ödeme belgelerindeki tutarlarla muhtasar beyannamelerdeki matrahların ve defter kayıtlarına intikal ettirilen tutarların karşılaştırılması, farklılıkların nedenleri,

• İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza yapılan bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

• İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddes birinci fıkrası (a) bendi hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

• Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

• İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde;

• Sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

• Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ. Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

• "30" günden az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olan kişilerin aylık çalışma gün sayılarıyla araçların aylık çalışma gün sayılarının örtüşüp örtüşmediği, farklılıkların ortaya konulması,

• Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

• İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

• Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

• Prim belgelerinin Kurumumuza kanuni süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

• İşverenin şirket olması halinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

• Servis olarak yolcu taşıma işinde kullanılan araçların aylık çalışma süreleri, çalışma güzergahları,

• Gider belgelerinden (özelikle akaryakıt alım belgeleri) taşıma işinde kullanılan araçların aylık fiili çalışma süreleri,

• Yine gider belgeleri ve kiralık taşıt sözleşmelerinden taşıma işini yapan firmanın özmal araçlarının dışında sözleşme karşılığı araç kiralamak suretiyle taşıma faaliyetinde bulunup bulunmadığı, taşıtını kiraya veren gerçek veya tüzel kişiler adına Kurumumuzda tescilli işyerinin olup olmadığı,

• Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerinden ve özel servis aracı çalıştırma ruhsatlarından; taşıma işinde kullanılan araçlarla ilgili bilgiler (plakası, aracın sahibinin kim olduğu, trafiğe çıkış tarihi, tescil tarihi, kapasitesi gibi.)

• Ticari taşıt tanıtma kartları, ticari taşıt kullanma belgelerinden, özel servis aracı şoför ve yardımcı personel bilgi formlarından ve sürücü belgelerinden; taşıma işinde kullanılan araçları kullanan şoförler ile yardımcı personele ilişkin ilgili bilgiler (adı-soyadı, kimlik bilgileri, sürücü belgesinin sınıfı gibi.)

• İşverene ait faturalardan yolcu taşımacılığı hizmeti satın alan özel ve kamu kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler (kurum adı, adres v.b) özel ve kamu kurum ve kuruluşlarından da şartnamelere ve sözleşmelere ilişkin bilgiler,

• Haftalık iş günlerine bölünemeyen işler için düzenlenecek çalışma çizelgelerinden; aracın plakası, araçta

görevli personellerle ilgili bilgiler (adı-soyadı, görevleri), çalışma dönemi, çalışma süresi, işin başlama tarihi ve saati, işin bitim tarihi ve saati, ara dinlenmesi, hafta tatili, postaların sayısı ve çalışma saati gibi bilgiler,

tespit edilerek tutanağa alınmalıdır.

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin kurum mevzuatımız açısından değerlendirilmesine dair açıklamalara yer verilmiştir.

Bu bağlamda Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında tespit edilen hususlar değerlendirilirken; servis olarak yolcu taşıma işinde kullanılan araçların işyeri niteliği, araçlarda ve büro işyerlerinde çalıştırılan şahısların sigortalılık niteliği, çalışma gün sayıları ile Kurumumuza bildirilmesi gereken SPEK tutarlarının tespiti, servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinin denetimi sırasında çalışanlarla ilgili tespit edilen hususların kayden ve fiilen tespit kapsamında değerlendirilmesi, bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.

1. Özel Servis Aracı İşyerinin Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 12'nci maddesine göre, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir. İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu Kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.

İşyerinin tescil işlemlerinde asıl olan, işyerinde yapılan faaliyet konusu dikkate alınarak işyerinin, işverene ait diğer işyerlerinden ayrı olarak Kuruma tescil edilmesidir. Ancak S.S.İ.Y'nin 29'ncu maddesi 3. ve 4'üncü fıkralarında yer alan;

"Aynı ünite bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin, tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle ünitelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise Genel

Müdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilir",

"Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden fazla kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir."

hususları doğrultusunda gerçek veya tüzel bir kişilik altında birden fazla servis aracı ile yolcu taşıma hizmeti yapan işverenlerin söz konusu araçları Kurumda tek sicil numarası ve tek bir dosya üzerinden işlem görebilecektir.

2. Servis Olarak Yolcu Taşıma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlarda Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 7'inci maddesinin birinci fıkrasında sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü ve 7'nci madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının öncelikli olarak ortaya konulması gerekmektedir. Yapılacak incelemelerde de bu husus büyük önem taşımaktadır.

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinde, genel olarak araç şoförü, yardımcı personel (muavin), rehber öğretmen, şirket müdürü gibi görevleri ifa eden personeller çalıştırılmaktadır.

5510 sayılı kanunun 8'inci maddesinde işverenler;

4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (çalıştıracağı personelleri), sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalışanların belirtilen usullere göre tespit edilen işe giriş tarihlerinden önce işe girişlerinin kuruma bildirilmiş olması gerekmektedir. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinde çalıştırılacak araç şoförü, yardımcı personel (muavin), rehber öğretmen ve diğer hizmet akdi konusu birtakım idari görevleri ifa edecek personelin 5510 sayılı Kanunun 4'ncü maddesi (a) bendine göre sigortalı sayılmaları zorunluluktur.Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinde çalıştırıldığı ve 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık niteliğine haiz olduğu anlaşılan kişilerin işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin tespitinde; gerek iş sözleşmelerindeki göreve başlama tarihleri gerekse çalışanlarla ilgili düzenlenmesi gereken diğer tüm belgelerde yer alan bilgiler göz önünde bulundurulacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere diğer alt bentleri kapsamında sigortalı sayılan kişiler için 7'nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

sigortalılık başlangıcından; (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanların bildirimleri en geç "15" gün, (4) numaralı alt bendinde sayılanların bildirimleri ise en geç bir ay içinde yapılır.

Ayrıca 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılanların kendileri tarafından da sigortalılık bildirimleri yapılabilir. 4'üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenlerin ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluş tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildirir.

Bu bağlamda özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerini işletenlerden işveren, şirket ortağı, adi ortaklık sıfatlarına haiz olan şahısların elde ettikleri ticari ve serbest meslek kazancı v.b nedeniyle 5510 sayılı Yasanın 4'ücü maddesi (b) bendi kapsamında değerlendirilmesi yapılıyorsa yukarıda değinilen hükümler göz önünde bulundurulacaktır.

3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti

4857 sayılı İş Kanunun Çalışma Süresi başlıklı 63'üncü maddesinde, "genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde

on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği" hükümleri yer almaktadır.

İş Kanuna ilişkin düzenlenen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde de bu hükümler doğrultusunda haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süresinin belirleneceği, günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun "11" saati aşamayacağı düzenlenmiştir. (Yönetmelik 4'üncü madde)

İşçi ile işveren arasında karşılıklı akdedilen sözleşmeler, nitelikleri gereği tam süreli yada kısmi süreli sözleşmelerdir.

Aylık ücret karşılığı çalışmanın düzenlendiği iş sözleşmesinin tam süreli yada kısmi süreli olması, başka bir ifadeyle işçinin bir aylık zaman dilimi içinde günde bir saat bile çalışmasını düzenlemesi halinde haftalık çalışma süresine bakılmaksızın sigortalının Kurumumuza tam gün ve ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) üzerinden bildirilmesi gereklidir.

Bu konuda önem arz eden husus işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmayı düzenleyen kısmi süreli çalışma halidir.

İş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı çalışmayı düzenlemesi halinde, kısmi süreli çalışan sigortalının ay içinde çalıştığı toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan "7,5" saate bölünecek ve sigortalı için

bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda "7,5" saatin altındaki çalışmalar "1" güne tamamlanacaktır(SSİY. 108/3 Madde).

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

4.Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Özel servis işyerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla kamu kurumlarından (belediyeler, emniyet müdürlükleri v.b) istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği (4/a) sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, işyeri ile çalışacak personel arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek adına gerçekte özel servis işyerinde çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması hali de görülebilmektedir.

İşyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter ve belgelerle de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte özel servis işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması

Özel servis işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı hesaplaması; yolcu taşıma işlerinde kullanılan araçların sayıları (özmal ve kiralanan), taşıma güzergahları, güzergahlar arası taşıma faaliyetlerinin süresi/mesafesi, taşıma işlerinde çalıştırılan/çalıştırılması gereken işçi sayıları (şoförler, araçtaki yardımcı personel,rehber öğretmen, büro personeli v.b.), çalıştırılanlara ödenmesi gereken ücretler ve ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

4.2.1. Taşıma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların ve Araçların Çalışma Günlerinin Tespit Edilmesi

Servis aracı olarak taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların gerek taşımacıya ait özmal araçlar ve gerekse de sözleşme karşılığı kiralanan araçlar olmak üzere ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmektedir.

Taşıma işlerinde kullanılan araçlar öncelikle; taşımacıya ait kayıt ve belgelerden (yevmiye defteri, envanter defteri, motorlu araç tescil belgeleri, yolcu listeleri, sigorta poliçeleri v.b) tespit edilmeye çalışılmalıdır. İşyeri kanuni kayıt ve belgelerinden araçların tam olarak tespitinin yapılamaması veya tereddüt olması halinde, belediye ve emniyet müdürlüğü

kayıtlardan da araçların kesin olarak tespiti her zaman mümkündür.

Araçlarla ilgili hususlar tespit edilirken, aracın plakası, mülkiyet durumu (özmal, kiralık, sahibi), servis olarak yolcu taşıma işlerinde kullanılmaya başlanılma tarihi, gibi hususlar mutlaka açıkça ortaya konulmalıdır.

Taşımacıya ait olan veya kiralanan araçların tespit edilmesinin yanında, bu araçların fiilen taşıma işlerinde kullanılıp kullanılmadığına da dikkat edilmelidir. Araçların fiilen taşıma işlerinde kullanılıp kullanılmadığı, özelikle yolcu listeleri, akaryakıt alım belgeleri ile belediye ve emniyet müdürlüğü kayıtlardan kolaylıkla tespit edilmelidir.

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerleri adına yolcu taşıma işinde kullanılan araçların inceleme aylarındaki çalışma gün sayılarının; servis ile yolcu taşınmasına yönelik ihale sözleşmelerinden ve haftalık iş günlerine bölünemeyen işler için düzenlenecek çalışma çizelgelerinden yararlanılarak ay be ay tespit edilmesi gerekmektedir.

4.2.2. İhale Konusu Yolcu Taşıma İşlerinin Miktarı ve Niteliği İle Taşıma Güzergahlarının, Taşıma Faaliyetlerinin Süre ve Mesafe Olarak Tespit Edilmesi

Taşıma faaliyetlerinde kullanılan araçların tespiti yapılırken, işyerinin denetim dönemi içerisinde taahhüt edip gerçekleştirdiği ihale konusu yolcu taşıma işlerinin miktarı ve niteliği ile taşıma güzergahlarının ve buna bağlı olarak da taşıma faaliyetlerinin süre (dakika/saat) ve mesafelerinin (km) de tespit edilmesi gerekmektedir. İhale konusu yolcu taşıma işlerinin miktarı ve niteliği ile taşıma güzergahları ve taşıma faaliyetlerinin süre ve mesafe olarak tespitinin nedeni, asgarî

işçilik değerlendirmesi sırasında çalıştırılması gereken sürücü ve yardımcı personelin sayısının belirlenmesine olan etkisidir.

İhale konusu yolcu taşıma işlerinin miktarı ve niteliği ile taşıma güzergahları ve taşıma faaliyetlerinin süre ve mesafe olarak tespiti; gelir faturalarından, ihale şartname ve sözleşmelerinden yapılabilir.

4.2.3. Çalışanların Ücretlerinin Tespit Edilmesi

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinde çalışanlara yönelik ücret ödemeleri sefer başına yapılabileceği gibi aylık yada haftalık ücret ödemeleri şeklinde de yapılabilmektedir.

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinde çalıştırılanlara ödenen ücretlerin tespitinde öncelikle işyeri kayıt ve belgeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, işyeri kayıtlarındaki bilgiler mutlak doğru olarak kabul edilmeyip, ücretlerin tespitine yönelik olarak; kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarından (Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu vb.) yazışma yapılmak suretiyle bilgi edinilmesi yoluna gidilmelidir.

4.2.4. Araçlarda Çalıştırılan/Çalıştırılması Gereken Kişilerin Tespit Edilmesi

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyerlerinde çalıştırılması gereken sürücü ve yardımcı personellerle ilgili kesin sayısal bir sınırlama bulunmamaktadır.

Ancak, gerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve gerekse de bu kanunların uygulamasına yönelik yönetmeliklerdeki hükümlerden (Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolları Taşıma Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Yönetmeliği v.b.) yola

çıkılarak taşıma araçlarında çalıştırılması gereken kişi sayısının; trafik ve yolcu güvenliği, taşıma işinin niteliği ve kesintisiz araç kullanma süreleri de dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

4.2.5. Asgarî İşçiliğin Tespit Edilmesi

Özel servis araçları ile yolcu taşımacılığı yapan işyeri adına yolcu taşıma işinde kullanılan araçların ve araçların çalışma günleri, ihale konusu yolcu taşıma işlerinin miktarı ve niteliği, taşıma güzergahları ve taşıma faaliyetlerinin mesafeleri (saat ve km olarak) hakkında yapılan tespitlerin dikkate alınarak araçlarda çalıştırılan/çalıştırılması gereken kişi sayılarına göre Kurumumuza inceleme dönemi aylarında bildirilmesi gereken kişi sayısı ve çalışma gün sayılarının tespiti gerekmektedir.

Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu bildirilmesi gereken SPEK tutarları tespit edilmeli, tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen tespit edilen bildirimler düşüldükten sonra eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmelidir.

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Özel servis araçları işyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

- İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

- İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ İşyeri yürütülen faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86'ncı maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ İşyerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK-1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9 İşyeri Hakkında Varsa;		
Sigortalı Sayısı				Adedi	Konusu
Asgari Ücret			Yakınma		
Azami Ücret			İhbar		
			Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK-1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK-2/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz..... sicil sayılı ....adresinde kurulu ……..……..…… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Telefon:
…….

……
Müfettiş

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
9. Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. **(X)** Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. **(X)** Servis Güzergah İzin Belgeleri.
12. **(X)** Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. **(X)** (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. …….

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……"** dır.

ÖRNEK SÜRÜM

EK-2/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …… işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……
Müfettiş

Telefon :
……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
9. ☐ Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. ☐ Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. ☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. ☐ Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. ☐ (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ☐……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere ..... adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

UYGULAMACAK SÜRÜM

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	……..
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
Servis Güzergah İzin Belgeleri.
9. **(X)** Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. **(X)** Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. **(X)** Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. **(X)** Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. **(X)** (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ……..

GÖNDERİLECEK SURET

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

……..	……..
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. (BBKMY 18. maddesine binaen ilgili Belediye tarafından şehiriçi ulaşımın düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi öngörülen),İlgili İdarelerde bulunan form, rapor, taahhütname, liste ve belgeler,
   - ☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
   - ☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
   - ☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
   - ☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
   - ☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
   - ☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
   - ☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri,
   - ☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri.
9. ☐ (Zorunlu Mali Trafik Sigorta Poliçeleri (KYTZKFKSHK 1. Madde),
10. ☐ Ticari Taşıt Kullanma Belgeleri (TTKBY 4. Madde)
11. ☐ Servis Güzergah İzin Belgeleri,
12. ☐ Sürücü Belgeleri (KTY 60. Madde, KTFMYEY 6. Madde, OSAHY 8. Madde)
13. ☐ (varsa) İhale Konusu Yolcu Taşıma İşleri için İhale Şartnameleri, Sözleşme ve Hakedişler(KİK 5.ve 12.Madde),
14. ☐ ……..

ÖRNEK SURET

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :……

……..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …… dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

……
Müfettiş

GÖNDERİLECEK SÜRET

<u>…… ait Kayıt ve Belgeler:</u>

1) Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
2) Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
3) Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
4) Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
5) Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
6) Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
7) Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri.

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU :……

……..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Başkanlığınıza verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …… dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

……
Müfettiş

<u>…… ait Kayıt ve Belgeler:</u>

1) ☐ Özel Servis Aracı Başvuru Formları,
2) ☐ Özel Servis Aracı Uygunluk Belgeleri,
3) ☐ Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları,
4) ☐ Ticari Taşıt Tanıtma Kartları,
5) ☐ Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgeleri,
6) ☐ Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formları,
7) ☐ Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri.

KALACAK SURET

EK-5

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……
KONU:……

…….. VALİLİĞİNE
(İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve …….....adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili Yönetmelik(Karayolları Trafik Yönetmeliği, Karayolları Taşıma Yönetmeliği, Okul Servis Araçları Yönetmeliği v.b.), Yönerge ve Genelgeler gereği emniyet müdürlüğünüzde dosyalanan Servis Güzergâh İzin Belgeleri ve Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgelerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve yukarıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

EK-6

ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU												
	ÇALIŞANLARIN						İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE			TESPİTİ YAPILAN		
	Sigorta yada TC Kimlik No	Adı Soyadı	Durumu (1)	Görevi (2)	Çalışma Durumu (3)	Belge Tarih Nosu	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	Ücreti	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Şoför, Rehber Öğretmen, Büro Personeli…vb.) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.

EK-7

BİLGİ ANAHTARI

		Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesi	Özel Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı	Ticari Taşıt Tanıtma Kartı	Özel Servis Aracı Teknik Uygunluk Tespit Belgesi	Özel Servis Aracı Şoför ve Yardımcı Personel Bilgi Formu	Araç Kiralama ve Taşıt Sözleşmeleri	Servis Güzergah İzin Bilgileri	Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri
1	İşyeri Unvanı	√	√	√	√	√	√	√	√
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı	√	√	√	√		√		√
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri					√			
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri		√		√	√	√		√
5	İşyeri Adresi	√	√		√		√	√	√
6	İşyeri Telefonu		√				√		
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması		√			√	√	√	√
8	İşyeri Hizmet Bilgileri					√	√	√	
9	Çalışanın Adı Soyadı					√		√	√
10	Çalışanın Kimlik Bilgileri					√	√		
11	Çalışanın Adres/Telefon Bilgileri					√			
12	Çalışan İşe Başlama Tarihi					√			
13	Çalışan İşten Çıkış Tarihi					√			
14	Sigortalı Çalışma Süresi					√	√		